

13° Juzgado Civil de Santiago

ROL: C-3208-2026		Fecha Ingreso: 04/03/2026 16:59 - OJV	
Caratulado: ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.			
Procedimiento: Ordinario Mayor Cuantía			
Materia: [O01A] Otros Ordinarios			
Estado Administrativo: Sin archivar		Ubicacion: Digital	
Cuaderno: Principal			
Etapa: Dúplica		Estado Procesal: Tramitación	
Fecha Impresin: 17/07/2026 13:51		Tipo causa: No masiva	

Litigantes

Sujeto	RUT	Persona	Nombre o Razn Social
AB.DDO	10050070-1	NATURAL	PATRICIO JAVIER PINTO HURTADO
DTE.	9851577-1	NATURAL	SERGIO MARCELO ALTAMIRANO CÁRDENAS
DTE.	12496978-6	NATURAL	DANAE JOHANNA PINTO LEIVA
DTE.	22536540-7	NATURAL	FERNANDA JOSEFA ALTAMIRANO PINTO
DTE.	21196152-K	NATURAL	SERGIO MARCELO ALTAMIRANO PINTO
AB.DTE	17491091-K	NATURAL	DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA
DDO.	76411321-7	JURIDICA	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Tabla de contenidos

1. Principal1

1.1. Resolución: Apercibimiento poder y/o título - 05/03/2026 (Folio 2)1

1.1.1. Escrito: Ingreso demanda - 04/03/2026 (Folio 1) 2

1.2. Acredita Poder - 06/03/2026 (Folio 3)23

1.3. Acredita Poder - 06/03/2026 (Folio 4)25

1.4. Acredita Poder - 09/03/2026 (Folio 5)27

1.5. Resolución: Da curso a la demanda - 16/03/2026 (Folio 8)29

1.5.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 10/03/2026 (Folio 6) 30

1.6. Resolución: Mero trámite - 20/03/2026 (Folio 10)31

1.6.1. Escrito: Reitera solicitud - 16/03/2026 (Folio 7)32

1.7. (NOT)Notificacion: Notificación demanda y su proveído - 22/04/2026 (Folio 14)33

1.8. Acredita Poder - 22/04/2026 (Folio 15) 34

1.9. Resolución: Por contestada la demanda - 23/04/2026 (Folio 16)36

1.9.1. Escrito: Contesta demanda - 16/04/2026 (Folio 13) 37

1.10. Resolución: Confiere Traslado de Incidente - 08/05/2026 (Folio 18)54

1.10.1. Escrito: Incidente - 30/04/2026 (Folio 17) 55

1.11. Resolución: Por evacuada réplica y traslado a dúplica - 26/05/2026 (Folio 20)68

1.11.1. Escrito: Curso progresivo a los autos - 22/05/2026 (Folio 19)69

1.12. Resolución: Cita Audiencia conciliación - 03/06/2026 (Folio 22)70

1.12.1. Escrito: Dúplica - 01/06/2026 (Folio 21)71

1.13. Resolución: Notifica expresamente - 02/07/2026 (Folio 25)79

1.13.1. Escrito: Tenga presente - 30/06/2026 (Folio 24) 80

2. Incidente sustitución del proc. 81

2.1. Resolución: Confiere Traslado de Incidente - 08/05/2026 (Folio 1)81

2.2. Resolución: Falla sustitución de procedimiento - 20/05/2026 (Folio 4)82

2.2.1. Escrito: Evacúa traslado - 12/05/2026 (Folio 3)85

NOMENCLATURA	:1. [193]Apercibimiento poder y/o título
JUZGADO	:13° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
CAUSA ROL	:C-3208-2026
CARATULADO	:ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Santiago , CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS

Constitúyase el mandato judicial dentro del plazo y bajo el apercibimiento contenido en el artículo segundo inciso cuarto de la ley 18.120.

En Santiago , CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS, se Notificó por el estado diario, la resolución precedente



PROCEDIMIENTO	: ORDINARIO MAYOR CUANTÍA
MATERIA	: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
DEMANDANTE (1)	: SERGIO ALTAMIRANO CÁRDENAS
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 9.851.577-1
DEMANDANTE (2)	: DÁNAE JOHANNA PINTO LEIVA
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 12.496.978-6
DEMANDANTE (3)	: FERNANDA JOSEFA ALTAMIRANO PINTO.
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 22.536.540-7.
DEMANDANTE (4)	: SERGIO MARCELO ALTAMIRANO PINTO.
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 21.196.152-K.
DOMICILIO DEMANDANTES	: BADAJOZ N°12, OFICINA 401, LAS CONDES.
ABOGADO PATROCINANTE	: DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA
CÉDULA DE IDENTIDAD	: 17.491.091-K
DOMICILIO	: BADAJOZ N°12, OFICINA 401, LAS CONDES.
DEMANDADA	: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD.
RUT	: 76.411.321-7
REPRESENTANTE LEGAL	: ANTONIO GALLART GABAS.

CÉDULA DE IDENTIDAD : 24.961.865-9

DOMICILIO : AV. PRESIDENTE RIESCO N°5561, PISO 17,
LAS CONDES.

EN LO PRINCIPAL: DEMANDA POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA; **PRIMER OTROSÍ:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS; **SEGUNDO OTROSÍ:** PATROCINIO Y PODER.; **TERCER OTROSÍ:** FORMA DE NOTIFICACIÓN.

S.I. EN LO CIVIL DE SANTIAGO

SERGIO MARCELO ALTAMIRANO CÁRDENAS, detective privado, cédula nacional de identidad número 9.851.577-1; doña **DANAE JOHANNA PINTO LEIVA**, cosmetóloga, cédula nacional de identidad número 12.496.978-6; doña **FERNANDA JOSEFA ALTAMIRANO PINTO**, estudiante universitaria, cédula nacional de identidad número 22.536.540-7; don **SERGIO MARCELO ALTAMIRANO PINTO**, estudiante universitario, cédula nacional de identidad número 21.196.152-K; todos con domicilio para estos efectos en Badajoz 12, oficina N°401, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a S.S. respetuosamente decimos:

Que, por este acto venimos en demandar la responsabilidad civil extracontractual de indemnización de perjuicios en juicio ordinario de mayor cuantía, derivada de las conductas imprudentes en que ha incurrido la demandada **COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD**, RUT: 76.411.321-7 (En lo sucesivo “**CGE**”), empresa del giro de su denominación, representada legalmente por don **ANTONIO GALLART GABAS**, desconocemos profesión u oficio, cédula nacional de identidad N°24.961.865-9, ambos con domicilio en Av. Presidente Riesco N°5561, Piso 17, Las Condes, Región Metropolitana, solicitando a S.S. se sirva de tener por interpuesta la presente demanda, acogerla a tramitación y en su mérito, dar lugar a la misma en todas sus partes, en razón de los siguientes argumentos.

I. HECHOS.

Nuestra familia, constituida por los demandantes, residía en la parcela ubicada calle Los Frutales de San Borja, parcela N°6, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, de propiedad de Inmobiliaria SAC, la cual recibía la prestación de servicios eléctricos por parte de la demanda CGE.

Al respecto, el **día 25 marzo del año 2022**, mientras nos encontrábamos en una reunión de carácter familiar alrededor de las 1:50 a.m., en la comuna de Macul, don Sergio Altamirano recibió un llamado de parte de uno de nuestros vecinos, don Pablo Orellana, quien le informó de la existencia de un incendio que consumía el inmueble, la catástrofe conllevó a la destrucción total de todos los bienes de nuestra propiedad que se encontraban en su interior, en particular inmuebles por adherencia (viviendas), enseres, bienes muebles, animales y otros.

En dicho contexto, nos trasladamos rápidamente hasta el lugar, constatando que el incendio afectó a la totalidad de la propiedad y todo lo que en ella se contenía, verificándose la destrucción integral de las edificaciones, animales y enseres que fueron consumidos por el fuego.

Con motivo del siniestro, el **cuerpo de Bomberos de Peñaflor efectuó un informe pericial a petición de la Fiscalía Local de Talagante**, con la finalidad de constatar las causas del siniestro y los daños provocados. Este informe consignó, con fecha 19 de abril de 2022 las siguientes conclusiones relevantes en sus puntos 8, 9 y 13:

***“8. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL SUCESO:** Se constata un incendio que afectó a árboles producto de arco voltaico con cableado de mediana tensión, la que produjo chispas en un comienzo y a posterior originando un incendio en árboles, cableado eléctrico, arbustos, cercos de vegetación y posterior propagación a casa habitación ubicada en los Frutales de San Borjas parcela 6.*

***9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA:** El sistema eléctrico producto de contacto con ramas de árboles provocó daños en tendido eléctrico del sector causando un corte del suministro en toda el área. (...)*

13. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: Efectuado el estudio técnico sobre propagación, alcance e intensidad del fuego y grado de carbonización **se observa el punto de origen en el tendido eléctrico causado por contacto directo de ramas de árboles** con los cables de mediana tensión lo que provocó un arco voltaico ubicado al costado sur poniente de la calle en referencia a la casa afectada por el fuego, produciendo primero chispas y luego llamas, las que se propagaron por los árboles del sector y que debido al viento reinante a la hora del incendio y ayudado por la vegetación abundante del lugar, este se propaga rápidamente hacia el costado oriente de la calle por las copas de los árboles (vía aérea), afectando a cerco de bambú y matorrales, alcanzando una gran carga de combustible lo que Ayudó a la rápida propagación hacia un quincho ubicado al interior del sitio de la parcela 6 los frutales de san Borja, luego el fuego se propagó a la construcción de material hormigón destinada a la casa habitación y producto de la radiación del calor del incendio que afectó a la casa habitación, el fuego se propaga rápidamente a otra construcción aledaña ubicada al costado sur oriente de la primera casa. A posterior el fuego se propaga a la pesebrera desde donde se logran rescatar 2 caballos y un número indeterminado de aves y otras tantas que no se lograron rescatar. A la hora de este incendio en la propiedad afectada por la propagación del fuego no se encontraban sus moradores, los que llegaron a posterior al ser comunicados de la situación.

14. ORIGEN DEL INCENDIO: Se determina como **origen de fuego el acto voltaico de cables eléctricos en vía pública.**

15. CAUSA DEL INCENDIO: Se determina como causa **el contacto directo de ramas de árboles con tendido eléctrico de mediana tensión de vía pública."**

Con posterioridad al análisis de bomberos, pudimos advertir que respecto de los bienes que formaban parte de nuestra propiedad, **se calcinó todo lo que en ella se contenía**, inmuebles por adherencia, numerosas especies animales, vegetación y muebles varios que guarnecían este hogar. El daño que ocasionó esta tragedia fue de

un carácter inconmensurable, pues representó la devastación total de una serie de bienes que habían formado parte de nuestra familia por largo tiempo.

Lamentablemente, **el origen de esta catástrofe radicó en el deficiente actuar de parte de la demandada**, quien no procuró mantener en condiciones básicas el tendido eléctrico que ocasionó el fuego, conjuntamente con la falta de poda de la vegetación (árboles) que rodeaban los mismos, lo que dio paso a la destrucción de los bienes siniestrados. Así, se logró constatar que **el incendio se debió a la responsabilidad exclusiva de CGE dada la ausencia de mantención en el tendido que ocasionó las chispas eléctricas conjuntamente con la falta de poda de los árboles que se encontraban rodeando dicho tendido.**

Estos antecedentes configuraron la falta de cumplimiento de la parte demandada en el contrato de prestación de servicios entre Inmobiliaria SAC, RUT 77.346.111-2, representada legalmente por don Sergio Altamirano, y CGE, generando un daño que nos afecta como víctimas directas de dichos hechos, según se detallará.

Que, Sergio Altamirano en su calidad de representante legal de Inmobiliaria SAC, empresa consumidora de los servicios prestados por CGE, interpuso querella infraccional en virtud de la ley N°19.946, en conjunto con demanda civil de indemnización de perjuicios, con fecha **09 de diciembre de 2022** ante el **Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado, Rol N°187-395-PC**, fundamentada en estos mismos hechos, la cual buscó obtener la declaración de la responsabilidad infraccional y civil que correspondía a la empresa, en virtud de las disposiciones de la Ley N°19.496 de protección de los derechos de los consumidores.

Que, por sentencia definitiva de fecha 23 de octubre del año 2023, dictada por el Juzgado de Policía Local de Padre hurtado declaró que se rechazaría la querella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Inmobiliaria SAC SpA.

Posteriormente con fecha **03 de enero del año 2024**, la parte querellante y demandante civil interpuso un **recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva**, solicitando que sea revocada y se dé lugar a las acciones deducidas.

Al respecto, tras el análisis del mérito de los antecedentes que obraron en dicho juicio, se determinó por la **Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel** que la parte demandada de CGE no cumplió con las obligaciones de adoptar preventivamente todas las medidas necesarias para el otorgamiento de un bien servicio, previniendo la ocurrencia de peligro o daños a las personas y a las cosas, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 139 del DFL N°4 de minería, del año 2006.

En virtud de tal razonamiento, **se determinó la infracción a las normas de la Ley N°19.496, específicamente a sus artículos 3 Letras d) y e)**, en términos tales que el servicio prestado fue negligente al no mantener en condiciones adecuadas las líneas eléctricas de mediana tensión en la vía pública, cuestión que permitió acreditar la responsabilidad de CGE en los hechos que motivaron la querella y, por ende, en los daños ocasionados a Inmobiliaria SAC.

Por tanto, **se acogió la querella infraccional** interpuesta por Inmobiliaria SAC SpA por infracción a los artículos 3° letras d) y e), y 23 de la Ley 19.496; y se le condenó al pago de una multa a beneficio fiscal de 200 unidades tributarias mensuales. Además, **se acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios** deducida por Inmobiliaria SAC SpA, condenándosele a pagar la suma de \$5.328.000, a título de daño emergente.

II. ANTECEDENTES CAUSA ROL N°187-395-PC, JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE PADRE HURTADO.

Que, como se viene razonando, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la sentencia apelada de fecha 23 de octubre del año 2023, dictada por el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado en causa Rol N°187-395-PC, en cuanto rechazó la querella infraccional y la demanda civil y, en su lugar se declaró que:

“I.- Se acoge la querella interpuesta por Inmobiliaria SAC SpA en lo principal de fojas 1 y siguientes en contra de Compania General de Electricidad S.A., por infracción a los artículos 3° letras d) y e), y 23 de la Ley 19.496; y se le condena al pago de una multa a beneficio fiscal de 200 (doscientas) unidades tributarias mensuales.

II.- Se acoge la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por Inmobiliaria SAC SpA en el primer otrosí de fojas 1 y siguientes en contra de Compañía General de Electricidad S.A., solo en cuanto se condena a la demandada a pagar a la actora la suma de \$5.328.000 (cinco millones trescientos veintiocho mil pesos), a título de daño emergente, más los reajustes e intereses señalados en el considerando decimonoveno de esta sentencia; rechazándose en lo demás”.

Que resulta pertinente traer a la vista el razonamiento que sustenta el establecimiento de la responsabilidad infraccional de CGE respecto de Inmobiliaria SAC SpA, toda vez que en dicha decisión se tuvieron por acreditados supuestos fácticos que coinciden con los hechos expuestos en la presente demanda de indemnización de perjuicios.

En este sentido, la **Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel** señaló, en su **considerando undécimo**, lo siguiente:

“Undécimo:* Que, los elementos de convicción reunidos en la causa, referidos en el motivo noveno que antecede, constituyen un conjunto de presunciones judiciales que valoradas conforme a las reglas de la sana critica **permiten tener por establecidos los siguientes hechos:*

a).- El 25 de marzo [2022], a las 01:50 horas aproximadamente, se produjo un incendio en Los Frutales de San Borja Parcela 6 comuna de Padre Hurtado.

b).- El Informe técnico de investigación de Incendios y Explosiones, Correlativo Interno N°005/2022, de 19 de abril de 2022, evacuado por el Departamento de investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor, concluyó como origen del fuego el arco voltaico de cables eléctricos en vía pública, y como causa el contacto directo de ramas de árboles con tendido eléctrico de mediana tensión en vía pública

Que, en la misma línea la ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel estimó que **correspondía a la empresa querellada demostrar que adoptó todas las medidas necesarias para garantizar un servicio seguro**, evitando riesgos para las personas y los bienes, conforme al artículo 139 del Decreto con Fuerza de Ley N°4 de Minería (texto refundido de la Ley General de Servicios Eléctricos) del año 2006, al artículo 218 del Decreto 327 de Minería y a lo establecido en las letras d) y e) del artículo 3° en relación con el artículo 23 inciso primero de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

De los antecedentes de autos se observa que **la querellada no presentó prueba alguna que acreditara su diligencia ni el cumplimiento de estas obligaciones preventivas**, esenciales para la prestación de un servicio seguro y la protección de las personas y los bienes.

Lo anterior reviste suma relevancia para la interposición de la presente demanda, toda vez que se funda en los mismos hechos ocurridos la madrugada del 25 de marzo de 2022, en los cuales Sergio Altamirano y su núcleo familiar sufrieron directamente los daños derivados de la destrucción total de los bienes ubicados en el inmueble de propiedad de Inmobiliaria SAC SpA, además del grave daño moral que persiste hasta la fecha y que por este acto se demanda.

Por tanto, encontrándose establecidos los hechos acaecidos la madrugada del 25 de marzo de 2022 y la responsabilidad infraccional de la demandada CGE en su acontecimiento, junto a todos los elementos fundantes de dicha responsabilidad, la

Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel consignó en su **considerando decimotercero** lo siguiente:

*“Decimotercero: Que, en consecuencia, la querellante acreditó tanto el **origen del incendio** ocurrido el 25 de marzo de 2024, como la **afectación a bienes** de su propiedad y la **relación de causalidad** entre la conducta de la querellada y el **detrimento causado a la actora**, de manera que es posible determinar la existencia de la responsabilidad infraccional reclamada, derivada de la relación proveedor-consumidor”*

En efecto, la querellada Compañía General de Electricidad S.A. ha infringido el **artículo 3° letras d) y e) de la Ley 19.496**, por cuanto ha vulnerado el derecho de la querellante Inmobiliaria SAC SpA, En este caso, establece la letra d del referido artículo lo siguiente:

“Artículo 3° Letra d): Son derechos y deberes básicos del consumidor (...) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles”.

Por su parte la letra e) dispone:

“Artículo 3° Letra e): Son derechos y deberes básicos del consumidor (...) A la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor”.

Del mismo modo, ha infringido el **artículo 23 inciso primero de la misma ley**, en cuanto establece que comete infracción el proveedor que:

“Artículo 23.- Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.”

Que, continúa señalando en su considerando decimotercero la **Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel**, lo siguiente:

*“De esta manera, se tiene por acreditada la responsabilidad de la querellada Compañía General de Electricidad S.A. en los hechos que motivan la querella, y que consisten en el **incendio producido en el inmueble de la querellante**, siendo el origen del fuego el arco voltaico de cables eléctricos en vía pública y la causa el contacto directo de ramas de árboles con tendido eléctrico de mediana tensión en vía pública, cuya mantención en buenas condiciones le corresponde a la querellada, lo que produjo chispas y luego llamas que se propagaron por los árboles del sector llegando al sitio de la parcela de la querellada, afectando el cerco de bambú y matorrales, alcanzando una gran carga de combustible lo que ayudo a la rápida propagación hacia un quincho ubicado al interior del sitio de la parcela, luego el fuego se propago a la construcción de material hormigón destinada a casa habitación y producto de la radiación del calor del incendio que afectó a la casa habitación, el fuego se propago rápidamente a otra construcción aledaña ubicada al costado sur oriente de la primera casa; luego, el fuego se propago a la pesebrera desde donde bomberos lograron rescatar dos caballos y un número indeterminado de aves y otras tantas no se lograron rescatar; **producto de esto resulto con daños de un 100% una propiedad ubicada en la parcela 6 de propiedad de la querellante**”.*

Por tanto, habiéndose determinado la responsabilidad de CGE en los hechos acaecidos la madrugada del 25 de marzo de 2022, tal como se acreditó en el procedimiento ante el Juzgado de Policía Local y encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia de fecha 27 de junio de 2025, conforme a las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, se interpone en juicio ordinario la demanda por daño moral sufrido por las víctimas directas y demandantes, Sergio Altamirano y su núcleo familiar, derivados de la responsabilidad extracontractual que se acreditará.

III. EL DERECHO:

A. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE CGE.

En este caso, nos encontramos ante hechos que se enmarcan en lo que nuestra doctrina denomina **responsabilidad civil extracontractual**, dado que los daños sufridos se produjeron independientemente de la existencia de un contrato entre las partes, afectando directamente a esta parte como consecuencia de la acción u omisión de la contraparte.

Que, tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes¹ en que los elementos de la responsabilidad civil extracontractual corresponden a:

1. Acción u omisión
2. Imputable a título de dolo o culpa
3. Relación de causalidad
4. Daño.

Que, conforme al procedimiento citado previamente, **se determinó la responsabilidad infraccional de CGE** por los hechos ocurridos la madrugada del 25 de marzo de 2022, resultando en la condena a indemnizar los perjuicios de Inmobiliaria SAC SpA, sentencia que se encuentra **firme y ejecutoriada** a la fecha.

En virtud de lo anterior, esta determinación constituye **cosa juzgada material** respecto de la existencia de los hechos y la responsabilidad de CGE, quedando así

¹ En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en que los requisitos de la responsabilidad civil por culpa o negligencia son: 1) una acción libre de un sujeto capaz, 2) realizada con dolo o negligencia, 3) que el demandante haya sufrido un daño y 4) que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal suficiente para que éste pueda ser objetivamente atribuido al hecho culpable del demandado. Asimismo, de los elementos señalados el daño es condición y objeto de la responsabilidad civil, es condición pues sin daño no hay responsabilidad civil y, a su vez, es objeto porque la pretensión del demandante en el juicio de responsabilidades que le sean reparados los perjuicios sufridos ("Tratado de Responsabilidad Extracontractual", Enrique Barros Bourie, Editorial Jurídica de Chile, 2008, páginas 61 y 215.)

irrevocablemente establecida la relación de causalidad también entre la conducta de la demandada y los daños ocasionados.

Que, cabe precisar que si bien **esta parte es externa al contrato de prestación de servicios** celebrado entre CGE e Inmobiliaria SAC SpA, las omisiones en el cumplimiento de los deberes de cuidado y la debida diligencia en la actividad empresarial de la contraparte han ocasionado graves perjuicios a estas víctimas demandantes, de manera directa.

Por consiguiente, en la presente demanda se solicita únicamente la indemnización por los **daños morales sufridos por don Sergio Altamirano y su familia**, sin que sea posible someter a revisión nuevamente la responsabilidad de CGE, ya que esta se encuentra **definitivamente determinada y no susceptible de revisión.**

En lo sucesivo, se examinarán los elementos del **daño moral** sufridos por los afectados directos, Sergio Altamirano y su núcleo familiar, los cuales derivan de la conducta extracontractual de la demandada y cuya indemnización se solicita en los presentes autos.

B. EN CUANTO AL DAÑO MORAL

Corresponde examinar el **daño moral** sufrido por los demandantes, consistente en el sufrimiento, angustia y afectación emocional derivados del siniestro ocurrido la madrugada del 25 de marzo de 2022. Dicho daño se vincula directamente con la pérdida total de bienes de propiedad de los afectados, así como con la amenaza y el riesgo a su integridad y la de su núcleo familiar, generando un impacto profundo y prolongado en su bienestar y calidad de vida. La indemnización por este concepto tiene por finalidad compensar, en la medida de lo posible, las consecuencias no patrimoniales causadas por la conducta negligente de CGE.

En este sentido, con la idea de que S.S. se represente la magnitud del siniestro que afectó a las víctimas, hemos consignado en la demanda inicial los siguientes bienes

que componían el inmueble: Respecto del quincho existente en la propiedad, estructura del quincho, bomba sumergible marca Vulcano 2HP, estanque de agua de 2.500 litros marca Vulcano, bomba 2HP marca Vulcano, televisor marca AOC 50 pulgadas, lavaplatos y sistema empotrado, horno de barro, asadera, conservadora de bebidas de capacidad de 612 litros, congeladora marca Maigas Dual de capacidad de 522 litros. Respecto de los bienes en su interior, televisor marca LG 55 pulgadas Smart TV, televisor marca Sony LED 55 pulgadas Ultra HD, televisor LG 420 A2, lavadora-secadora Samsung SmartThings de 18 kg, refrigerador LG tipo Craft Ice, cocina encimera eléctrica marca FDV Deluxe, horno marca Ursus Trotter, microondas empotrable marca Ursus Trotter, living de cuero de tres cuerpos, comedor, cama Neo King con colchón marca Rosen (180 x 200), tres camas de una plaza y media marca Rosen Long, equipo de sonido Sony Muteki 90 DW, cuadros y pinturas, ropa en general, taza, lavamanos, muebles, espejos y llaves de agua, cabina curva, muebles de cocina empotrados. Respecto de bienes en la bodega, tres monturas de caballo, tres juegos de riendas de caballo, tractor cortador de césped marca Husqvarna modelo 148 con carro recogedor, cien sillas plásticas, orilladora desbrozadora multifuncional 62 cc 3.4 HP, cortadora de césped Husqvarna modelo 21, sierra circular Makita 1800 W, taladro inalámbrico Makita modelo M0600B 350 W, juego de dados, juego de llaves de 32 piezas, juego de martillos, llaves y otros, cuarenta mesas de terraza, cuarenta reposeras de terraza, veinte toldos retráctiles 6x3, 150 kg de cloro sólido para piscina, alimento de aves (750 kg), alimento para conejos (1000 kg). Y finalmente, respecto de los animales del predio, existían ochenta gallinas Brahma, sesenta patos, cincuenta conejos raza gigante de Flandes, yegua corralera fina sangre chilena

En relación con esta partida indemnizatoria, hemos de señalar que la cuantificación y medida del daño moral es una tarea de arduo aliento, pues la estimación monetaria del sufrimiento, dolo, aflicción o angustia -en general- de las personas obedece a parámetros eminentemente subjetivos, los cuales reposan en la experiencia propia y en el fuero interno de cada persona.

Sin embargo, el ***pretium doloris*** comúnmente conceptualizado como el dolor aflicción, pesar que causa en los sentimientos o afectos el hecho ilícito, sea de la víctima

o parientes más cercanos, es un elemento que ha sido de basto desarrollo doctrinario y jurisprudencial, existiendo tendencias modernas que lo conceptualizan como todo daño no patrimonial, comprendiéndose en ellos el menoscabo relativo por ejemplo, al daño corporal, biológico, de la personalidad, estético o de la pérdida del gusto vital.²

En este caso, el daño moral que se reclama posee estrecha relación en la pérdida de todos y cada uno de los bienes que fueron consumidos por el fuego durante el incendio, entre los cuales se encontraban bienes de propiedad de cada uno de los miembros de nuestra familia, tales como muebles, ropa, enseres, medicamentos, entre otros.

Asimismo, es del caso mencionar que conjuntamente con bienes de carácter material, nuestra familia sufrió la pérdida de vidas animales, específicamente de un grupo de animales de nuestra propiedad que fallecieron a propósito del fuego que atacó la propiedad. En este caso, fallecieron cerca de 80 gallinas brama; 60 patos; 50 conejos y una yegua corralera, todos fallecimientos provocados por la negligencia de la parte demandada y cuyo valor va más allá de lo monetario, existiendo sentimientos y apego hacia los animales fallecidos y nuestras mascotas.

Por tanto, en ejercicio del **derecho propio** que se invoca en la presente demanda, se solicita la **indemnización por daño moral**, a favor de las víctimas directas del siniestro conforme se detallará a continuación.

Que, con fecha 13 de febrero de 2026, la profesional **psicóloga Patricia Hernández G.**, cédula de identidad N° 8.043.038-8, quien se desempeña en el **CESFAM Félix de Amesti**, emitió un **informe psicológico** relativo al grupo familiar Altamirano Pinto, en el cual participaron:

- a) **Sergio Marcelo Altamirano Cárdenas**, 62 años, RUN: 9.851.577-1, Investigador privado;

² CORRAL TALCIANI, Hernán. "Lecciones de Responsabilidad Civil Contractual." Thomson Reuters (2013), p. 143-144.

- b) **Dánae Johanna Pinto Leiva**, 52 años, Madre, RUN: 12.496.978-6, cosmetóloga independiente;
- c) **Fernanda Josefa Altamirano Pinto**, 18 años, Estudiante universitaria, RUN: 22.536.540-7;
- d) **Sergio Marcelo Altamirano Pinto**, 23 años, estudiante universitario, RUN: 21.196.152-K.

Que, se certifica haber realizado entrevista a la familia Altamirano Pinto como grupo familiar, con fecha 13 de febrero de 2026, con el fin de **evaluar estrés postraumático, posterior a incendio ocurrido en su casa**, el que fue ocasionado por un cortocircuito, teniendo como responsable a la empresa eléctrica del lugar ubicado en Los frutales de San Borja, Parcela 6, Padre Hurtado.

El **motivo de la consulta** corresponde al *estrés, inestabilidad emocional, psicológica, moral y económica, ocasionado por incendio ocurrido en marzo de 2022, perdiendo todo bien material sumado a pérdida de animales domésticos, mascotas, entre otros. Esta situación ocasionó un gran impacto familiar en el ámbito emocional y psicológico, el cual ha ido en desarrollo en el transcurso de los años, después de presenciar este evento traumático*, según se señala en el informe psicológico que se acompañará en el segundo otrosí de la presente demanda.

De acuerdo con el relato del padre de familia, *“se había invertido esfuerzo y trabajo en esta parcela para el grupo familiar, tenían animales, mascotas y era un lugar de encuentro familiar, en donde disfrutaban, fines de semanas y vacaciones. Aun cuando hoy ya se recuperó lo material, no han podido retomar sus encuentros familiares, por lo cual solicitan una evaluación psicológica”*.

La Psicóloga indica que *“Algunos síntomas que se presentan a nivel familiar es evitación activa y pasiva, reviviscencia del acontecimiento traumático, dificultades para dormir, alteraciones en el estado de ánimo, aislamiento, entre otros. Este acontecimiento traumático ha afectado el comportamiento del diario vivir, a unos más que a otros, en donde **aparecen síntomas ansiosos y depresivos, en el grupo familiar**”*.

Concluye en su informe lo siguiente:

"Técnica utilizada: entrevista clínica y observación conductual
 Los hallazgos obtenidos proporcionan un **diagnóstico de estrés post traumático** de acuerdo con las características que presenta el "CIE-10-código F43.1" Entre sus características distintivas se encuentran los episodios repetidos en que se revive el trauma a través de recuerdos intrusos ("retrospectivas"), sueños o pesadillas persistentes, de aplanamiento emocional, de desapego de los demás, de falta de respuesta a las circunstancias, de anhedonia y de impedimento de las actividades y de las situaciones que le recuerdan el trauma.

Sugerencia y conclusión: Es importante tratamiento psicológico y psiquiátrico para algunos de los miembros de la familia, que pueden ayudar a reducir los síntomas del estrés postraumático y lograr reparar su sintomatología ansiosa depresiva".

Que, asimismo, se acompaña el **Certificado de Atención** de fecha 21 de febrero del año 2026, emitido por la psicóloga mencionada previamente, referido a la paciente **Dánae Johanna Pinto Leiva**, señalando en lo pertinente, lo siguiente:

*"La evaluación psicológica incluye Entrevista psicológica estructurada y Aplicación de Cuestionario PHQ-9, Adulto, **detecta indicadores depresivos.***

*Durante el proceso de evaluación, se presenta con buena disposición, colaboradora, señala estar en terapia psicológica, debido a que no logró recuperarse emocionalmente, posterior a lo ocurrido y **todas las secuelas que se han mantenido en el transcurso de los años.** Señala que el estrés provocado por el evento ocurrido, la afectó psicológica y físicamente, con lumbago, mal dormir, angustia, sensación de supervivencia; señala haber buscado apoyo psicológico porque no lograba superar el cansancio, temor y sensación de angustia que ha afectado en la relación familiar.*

*En relación a lo expuesto, **se sugiere continuar con terapia psicológica, por sintomatología presente***

Respecto a **Fernanda Josefa Altamirano Pinto**, se acompaña el **Certificado de Atención** de fecha 21 de febrero del año 2026, emitido por la psicóloga mencionada previamente, señalando en lo pertinente, lo siguiente:

*“La evaluación psicológica incluye Entrevista psicológica estructurada y Aplicación de Cuestionario PHQ-9, detecta depresión y ansiedad en adolescentes. Durante el proceso de evaluación, se presenta con buena disposición, colaboradora, aunque no refiere tener recuerdos del evento mismo, debido a que no participó del proceso mismo, ya que en esa época tenía menos años; **al recordar actualmente, refiere que señala que siente tristeza al recordar a los animales quemados. Actualmente está en proceso psicológico y psiquiátrico con Diagnóstico por Trastornos de Ansiedad y depresión**. En relación a lo expuesto, se sugiere continuar con terapia psicológica, por sintomatología presente”.*

Respecto a **Sergio Marcelo Altamirano Pinto**, se acompaña el **Certificado de Atención** de fecha 20 de febrero del año 2026, emitido por la psicóloga mencionada previamente, señalando en lo pertinente, lo siguiente:

*“Durante el proceso de evaluación, se presenta con buena disposición, colaborador, refiere ser alegre, positivo, amistoso y buen alumno. En relación al recuerdo de lo ocurrido en el año 2022, **refiere haberlo pasado mal, debido a que tuvo que hacerse cargo de sus hermanas menores, mientras sus padres estaban a cargo de evaluar los daños ocasionados en la casa posterior al incendio. Señala que no cuenta con antecedentes en Salud Mental, sin embargo, producto de los acontecimientos posterior al incendio, señala que **padece insomnio de mantención** (recibió el llamado de aviso de incendio), **señala que su ánimo es inestable producto de revivir los sucesos ocurridos en el incendio.**** Señala que por las noches*

cuando suena el teléfono por la noche, se pone nervioso, pensando en una mala noticia. En relación a lo expuesto, se le sugiere realizar terapia psicológica, por sintomatología presente”.

En definitiva, el daño extrapatrimonial correspondiente a todo daño no patrimonial, capaz de comprender otros menoscabos que no admiten apreciación pecuniaria, es bastante amplio pudiendo identificar distintas partidas indemnizatorias, entre ellas el daño moral o *petrium doloris*, daños a los derechos de la personalidad, daño corporal o fisiológico, pérdida de los placeres de la vida, entre otros.

Que, situándonos en el caso sub lite, es preciso señalar que el actuar de parte de la demandada, ha provocado el daño moral o *petrium doloris* previamente descrito en los informes psicológicos que se acompañan en el segundo otrosí de la demanda, correspondiente a *“Aquel dolor o sufrimiento que el hecho ilícito ocasiona y que repercute en el bien estar de la persona o personas afectadas por el hecho ilícito”*, definición concordante con la jurisprudencia, así lo señaló la sentencia de la primera sala de la Corte de Apelaciones de la Serena en causa rol N°44-2024:

*“Que, el **daño moral o pretium doloris** es aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o hechos, se trata entonces, de una afectación o detrimento al acervo extrapatrimonial de la personalidad, en otras palabras, daño moral es el que afecta los atributos o facultades morales o espirituales de la persona”³.*

En mérito de lo expuesto, y considerando especialmente las conclusiones contenidas en los informes psicológicos acompañados en autos, los cuales dan cuenta del impacto emocional, la afectación psíquica y el sufrimiento persistente

³ Sentencia de la primera sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, considerando cuarto, causa rol N°44-2024.

experimentado por cada uno de los miembros del grupo familiar, esta parte estima que el daño moral sufrido asciende a la suma total de **\$260.000.000**.

Dicho monto se distribuye prudencialmente en **\$65.000.000 para cada integrante de la familia**, en atención a la entidad del dolor padecido, la pérdida total de su entorno material y afectivo, la vivencia traumática del incendio y las secuelas psicológicas que se mantienen hasta la fecha.

De esta forma, no solo se ha acreditado la ocurrencia del daño moral, sino también su gravedad y persistencia en el tiempo, cumpliéndose cabalmente con la carga probatoria que pesa sobre esta parte conforme al artículo 1698 del Código Civil, al haber aportado antecedentes técnicos y profesionales suficientes que permiten a SS. formarse convicción acerca de la real magnitud del perjuicio extrapatrimonial sufrido por los demandantes.

IV. CONCLUSIONES

En primer término, que los hechos ocurridos la madrugada del 25 de marzo de 2022 se encuentran plenamente acreditados, así como su origen en la conducta negligente de la demandada, consistente en la falta de mantención adecuada del tendido eléctrico y el incumplimiento de sus deberes de cuidado.

Que la responsabilidad de la demandada ha sido previamente determinada mediante sentencia firme y ejecutoriada dictada por el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado, configurándose cosa juzgada material respecto de la existencia del hecho, la imputabilidad y la relación de causalidad entre la falta de mantención del tendido eléctrico y la destrucción total del inmueble y sus bienes, antecedente que constituye un presupuesto relevante para la presente acción indemnizatoria, específicamente en aquello que dice relación el daño reclamado y su procedencia.

Que, el daño cuya reparación se reclama en estos autos no se agota en la pérdida material del inmueble y sus contenidos, sino que se proyecta en un daño de carácter

personalísimo que afecta directamente a los miembros del núcleo familiar en su calidad de víctimas directas

Asimismo, se acreditará la existencia y magnitud del daño moral de entidad grave, persistente y significativo, respaldado por informes psicológicos emitidos por profesional competente, cumpliéndose los presupuestos para dar lugar a la indemnización de perjuicios solicitada.

Que el sufrimiento experimentado por los demandantes no solo deriva de la pérdida material de su patrimonio, sino también de la vivencia traumática del incendio, la pérdida de vidas animales de su propiedad y la afectación psicológica que se mantiene hasta la fecha.

Que, en consecuencia, procede que la demandada sea condenada a indemnizar íntegramente los perjuicios extramatrimonialmente causados, restableciendo el equilibrio quebrantado por su actuar negligente.

POR TANTO, en mérito de lo anteriormente expuesto y de lo dispuesto en los artículos 2314, 2315, 2329 del Código Civil y demás aplicables en la especie,

SOLICITAMOS A S.S.: Se sirva de tener por interpuesta demanda de responsabilidad civil extracontractual derivada del actuar negligente en que ha incurrido la demandada **COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD** en su actividad empresarial, representada legalmente por don **ANTONIO GALLART GABAS**, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación en virtud de las reglas del procedimiento ordinario, y en su mérito, de lugar a las mismas en todas sus partes, condenando a la demandada al pago de **\$260.000.000**, o las sumas mayores o menores que S.S. estime en derecho otorgar, todo ello con expresa condenación en costas.

PRIMER OTROSÍ: **SOLICITAMOS A S.S.:** Se sirva de tener por acompañados los siguientes documentos, con citación:

1. Copia de informe psicológico confeccionado por Psicóloga Patricia Hernández, de fecha 13 de febrero de 2026, respecto de familia Altamirano.

2. Copia de informe psicológico, suscrito por Psicóloga Patricia Hernández, respecto de don Sergio Marcelo Altamirano Pinto, de fecha 20 de febrero de 2026.
3. Copia de certificado de atención de fecha 21 de febrero de 2026, suscrito por Psicóloga Patricia Hernández, respecto de doña Fernanda Josefa Altamirano Pinto.
4. Copia de certificado de atención de fecha 21 de febrero de 2026, suscrito por Psicóloga Patricia Hernández, respecto de doña Dánae Johanna Pinto Leiva.

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITAMOS A S.S.: Se sirva de tener presente que venimos en designar como abogado patrocinante a don **DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA**, cédula nacional de identidad N°17.491.091-K, domiciliado en Badajoz N°12, oficina 401, Las Condes; quien se encontrará investido de amplias facultades, incluyéndose expresamente la facultad de transigir y percibir, suscribiendo la presente en señal de aceptación.

TERCER OTROSÍ: SOLICITAMOS A S.S.: Se sirva de tener presente que designamos medio de notificación electrónico la siguiente casilla: diegoc@cnsy.cl



JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-3208-2026

CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 06 de marzo de 2026:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
DANAE JOHANNA PINTO LEIVA	12496978-6			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA	17491091-K	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1° y 2°, del Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FPXNBXZGGNE



JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-3208-2026

CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 06 de marzo de 2026:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
FERNANDA JOSEFA ALTAMIRANO PINTO	22536540-7			Demandante
SERGIO MARCELO ALTAMIRANO PINTO	21196152-K			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA	17491091-K	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1° y 2°, del Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XSZKBXNEBPE



JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-3208-2026

CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RATIFICA FIRMA Y OTORGA PODER ANTE MINISTRO DE FE DEL TRIBUNAL:

Santiago, a 09 de marzo de 2026:

Por medio del presente, se certifica que comparecen por videoconferencia:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
SERGIO MARCELO ALTAMIRANO CÁRDENAS	9851577-1			Demandante

Quienes, en este acto, ratifican sus firmas y otorgan mandato judicial, a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
DIEGO ALEJANDRO CABRERA VERGARA	17491091-K	Abogado del Demandante	Amplio, Incisos 1° y 2°, del Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil

Los que acreditaron debidamente la condición en la cual comparecen.

Observaciones: Sin Observaciones.

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KDWCBXWXSX

NOMENCLATURA : 1. [1]Da curso a la demanda
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 10 de marzo de 2026, folio 6: Estese a lo que se resolverá.

Proveyendo derechamente la demanda: A lo principal: Por interpuesta demanda en juicio ordinario de mayor cuantía, traslado. **Al primer otrosí:** Por acompañados documentos, con citación; **Al segundo otrosí:** Téngase presente patrocinio y poder. **Al tercer otrosí:** Téngase presente.

En **Santiago, a dieciséis de marzo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



CURSO PROGRESIVO A LOS AUTOS

S.J. EN LO CIVIL DE SANTIAGO (13°)

DIEGO CABRERA VERGARA, abogado en representación de la parte demandante, en autos sobre juicio ordinario de responsabilidad civil extracontractual caratulados **“ALTAMIRANO/COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.”**, causa ROL **C-3208-2026**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, por este acto y atención al mérito del proceso, habiéndose constituido el patrocinio y poder conferido al tenor de lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley N°18.120 dentro del término legal, es que vengo en solicitar a S.S. se sirva de dar curso progresivo a los autos, proveyendo derechamente la demanda de autos admitiéndola a tramitación.

POR TANTO,

RUEGO A S.S.: Se sirva de dar curso progresivo a los autos, proveyendo derechamente la demanda de autos y en su mérito, admitiéndola a tramitación.

NOMENCLATURA : 1. [445]Mero trámite
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, veinte de marzo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 16 de marzo de 2026, folio 7: Estese al mérito de lo resuelto al folio 8.

En **Santiago, a veinte de marzo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



REITERA SOLICITUD

S.J. EN LO CIVIL DE SANTIAGO (13°)

DIEGO CABRERA VERGARA, abogado en representación de la parte demandante, en autos sobre juicio ordinario de responsabilidad civil extracontractual caratulados **“ALTAMIRANO/COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.”**, causa ROL **C-3208-2026**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, por este acto vengo en reiterar a S.S. la petición de fecha 10 de marzo de 2026, toda vez que habiéndose constituido el patrocinio y poder conferido al tenor de lo preceptuado en el artículo 2° de la Ley N°18.120 dentro del término legal, y habida consideración del tiempo transcurrido, es que solicito a S.S. se sirva de proveer derechamente la demanda de autos, admitiéndola a tramitación.

POR TANTO,

RUEGO A S.S.: Se sirva de dar curso progresivo a los autos, proveyendo derechamente la demanda de autos y en su mérito, admitiéndola a tramitación.

FOJA: 8 .- ocho .-

NOMENCLATURA : 1. [5]Notificación demanda y su proveído
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis

sec



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: JZEQCDNXBUX



JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-3208-2026

CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

MANDATO CON F.E.A.

Santiago, a 22 de abril de 2026:

Por medio del presente, se certifica mandato conferido por:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	EN REPRESENTACIÓN DE	RUT	TIPO DE LITIGANTE
null	-	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	76411321-7	Demandado

con firma electrónica avanzada a los abogados(as) y/o apoderados, con las facultades que por cada uno de ellos se indican:

NOMBRE	CEDULA DE IDENTIDAD	TIPO LITIGANTE	PODER
PATRICIO JAVIER PINTO HURTADO	10050070-1	Abogado del Demandado	Amplio, con limitaciones

Observaciones: limitación de contestar demandas nuevas sin autorización de mandante

Ministro de Fe del Tribunal:



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XTEMCDVVZTX

NOMENCLATURA : 1. [12]Traslado para la replica
2. [118]Por contestada la demanda
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, veintitrés de abril de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 16 de abril de 2026, folio 13: A lo principal: Téngase por contestada la demanda. Traslado para la réplica. **Al primer otrosí:** Téngase presente y por acompañado mandato, con citación. **Al segundo otrosí:** Téngase presente. **Al tercer otrosí:** Téngase presente patrocinio y poder.

En **Santiago**, a **veintitrés de abril de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



Tribunal : 13° Juzgado Civil de Santiago

Rol : C-3208-2026

EN LO PRINCIPAL: Contesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual; **PRIMER OTROSÍ:** Acredita personería, acompañando instrumento, con citación; **SEGUNDO OTROSÍ:** Notificación electrónica; **TERCER OTROSÍ:** Patrocinio y poder.

S. J. L. Civil de Santiago (13°)

Patricio Pinto Hurtado, abogado, actuando en representación convencional de Compañía General de Electricidad S.A., en adelante CGE o la demandada, representada por su gerente general don Iván Quezada Escobar, todos con domicilio para estos efectos en Av. Andrés Bello N°2687, Piso 23, Las Condes, Región Metropolitana, en autos civiles caratulados "Altamirano con Compañía General", Rol C-3208-2026, a US. respetuosamente digo:

Que, encontrándome dentro del término de emplazamiento legal, vengo en contestar la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesta en contra de mi representada, solicitando desde ya su total y completo rechazo, con expresa condena en costas, en

mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer:

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL CASO.

La presente demanda se funda en los mismos hechos que fueron objeto del procedimiento ante el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado, Rol N°187-395-PC, en el que actuó como única parte querellante y demandante civil la sociedad Inmobiliaria SAC SpA, representada por don Sergio Altamirano. En dicho procedimiento, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel reconoció una responsabilidad infraccional de mi representada exclusivamente respecto de la sociedad Inmobiliaria SAC SpA, condenándola al pago de \$5.328.000 a título de daño emergente y rechazando la demanda civil en todo lo demás.

Sin embargo, los demandantes en los presentes autos son cuatro personas naturales que no fueron parte en dicho procedimiento, ajenas al contrato de suministro eléctrico suscrito entre CGE e Inmobiliaria SAC SpA, y que pretenden hacer valer un supuesto daño extrapatrimonial personal cuya existencia, entidad y nexo causal con la conducta de mi representada carece de todo asidero probatorio, según se desarrollará.

II. HECHOS QUE SE ACEPTAN Y HECHOS QUE SE CONTROVIERTEN.

A. Hechos que se aceptan de manera expresa y limitada.

1. Que el 25 de marzo de 2022, a las 01:50 horas aproximadamente, se produjo un incendio en la Parcela N°6, Los Frutales de San Borja, comuna de Padre Hurtado.
2. Que el Informe Técnico de Bomberos de Peñaflor concluyó que el origen del fuego fue un arco voltaico de cables eléctricos en vía pública y su causa el contacto de ramas de árboles con el tendido eléctrico de mediana tensión.
3. Que la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia firme de 27 de junio de 2025, condenó a CGE a pagar \$5.328.000 a Inmobiliaria SAC SpA a título de daño emergente, rechazando la demanda civil en todo lo demás.
4. Que ninguno de los demandantes se encontraba presente en el lugar al momento de producirse el siniestro.

B. Hechos que se niegan y controvierten expresamente.

Esta parte niega, desconoce y controvierte en forma expresa, total y absoluta los siguientes hechos y afirmaciones contenidos en el libelo:

1. Que los demandantes hayan sufrido daño moral en la magnitud, gravedad y persistencia descritas en la demanda.
2. Que concurren en la especie los requisitos del daño por repercusión que habilitarían la indemnización solicitada.

3. Que exista nexo causal directo, necesario y suficiente entre la conducta de esta parte y los supuestos perjuicios extrapatrimoniales de cada uno de los demandantes.
4. Que la suma de \$260.000.000 guarde relación alguna con los supuestos perjuicios.
5. Que la responsabilidad de mi representada respecto de los demandantes esté definitivamente establecida por la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

III. DEFENSAS Y EXCEPCIONES DE FONDO

1. Improcedencia de la cosa juzgada invocada por los demandantes.

Los actores invocan erradamente el efecto de cosa juzgada de la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N°41-2024, para dar por definitivamente determinada la responsabilidad de CGE frente a ellos. Esta invocación es improcedente por las razones que se exponen a continuación.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil exige perentoriamente la concurrencia de la triple identidad de personas, cosa pedida y causa de pedir. En la especie, la identidad legal de partes no se cumple: los demandantes de autos son personas naturales distintas de la persona jurídica

Inmobiliaria SAC SpA, única parte actora en el procedimiento anterior.

Asimismo, la sentencia de la Corte de Apelaciones condenó a CGE únicamente al pago de \$5.328.000 a título de daño emergente a favor de Inmobiliaria SAC SpA, rechazando expresamente la demanda civil en todo lo demás. Esa sentencia no otorgó suma alguna por daño moral, partida que ni siquiera fue reclamada en dicho procedimiento. En consecuencia, la sentencia anterior no releva a los demandantes de su carga íntegra de probar en este juicio civil, de manera autónoma e independiente, la culpa, el daño personal y la relación de causalidad que sustentarían su acción.

2. El daño moral por repercusión es admisible en Chile, pero sus requisitos no se cumplen en la especie.

Esta parte no desconoce que la doctrina del daño por repercusión o rebote ha sido reconocida por la jurisprudencia y doctrina nacionales. En efecto, cuando un hecho ilícito causa daño a una persona o entidad, ese mismo hecho puede irradiar perjuicios hacia terceros que, sin ser víctimas directas, sufren un daño propio, personal y cierto a consecuencia del mismo. La Corte Suprema ha aplicado esta figura, principalmente en casos de fallecimiento o lesiones graves, reconociendo el derecho de

familiares directos a demandar el pretium doloris derivado del daño sufrido por la víctima directa.

Sin embargo, la admisión de la figura no implica su aplicación automática ni irrestricta. La doctrina y la jurisprudencia han sido consistentes en exigir la concurrencia de requisitos copulativos que en la presente causa no se encuentran acreditados. El análisis de cada uno de esos requisitos demuestra que, aun aceptando la procedencia teórica del daño por repercusión, su aplicación concreta a este caso no justifica la condena solicitada.

a) El daño de la víctima directa carece de entidad suficiente para irradiar el perjuicio reclamado.

El daño por repercusión presupone la existencia de un daño suficientemente grave en la víctima directa. La indemnización definitivamente otorgada a Inmobiliaria SAC SpA fue de \$5.328.000. Resultaría jurídicamente inconsistente que la víctima directa reciba esa suma, y que los terceros que demandan por repercusión pretendan \$260.000.000, esto es, casi cincuenta veces más. Esta desproporción no tiene justificación lógica ni jurídica.

b) El daño de los demandantes no es propio ni personal.

Los actores fundan su afectación moral en la pérdida de bienes materiales. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel estableció, en la causa anterior, que los bienes muebles, animales y enseres pertenecían a Inmobiliaria SAC SpA o al señor Altamirano a título personal, no a los demandantes individualmente. Los propios testigos de la actora declararon en ese juicio que el dueño exclusivo de las especies era únicamente don Sergio Altamirano. Si el daño material no es propio de los demandantes en su conjunto, el daño moral que supuestamente deriva de esa pérdida material queda sin base fáctica suficiente.

c) La ausencia en el lugar del siniestro debilita el nexo causal.

Es un hecho establecido que ninguno de los demandantes se encontraba en la propiedad al momento del incendio. Don Sergio Altamirano Cárdenas declaró ante bomberos que se hallaba en Macul; los demás miembros de la familia tampoco estaban presentes. La vivencia directa del hecho es un factor determinante en la configuración y cuantificación del daño moral por repercusión, conforme a la jurisprudencia nacional. El impacto psicológico de presenciar un siniestro es cualitativamente distinto al de conocerlo de manera mediata.

d) El daño no está acreditado con prueba idónea.

La demanda sustenta el pretium doloris de cuatro personas casi exclusivamente en informes y certificados de atención elaborados

por una profesional de atención primaria de salud, con posterioridad al siniestro. Dichos antecedentes, por su naturaleza, origen y oportunidad, resultan manifiestamente insuficientes para acreditar la existencia, entidad y nexo causal del daño moral personal de cada uno de los demandantes, carga probatoria que esta parte controvierte en su integridad y que corresponde íntegramente a los actores.

e) La cuantificación uniforme es arbitraria.

La demanda distribuye \$260.000.000 en cuotas exactas de \$65.000.000 por persona, sin distinción de edades, roles familiares, grados de afectación ni circunstancias individuales. Esta igualdad automática entre personas cuya situación real es radicalmente distinta revela la ausencia de un criterio serio de cuantificación. La jurisprudencia nacional, incluso en casos de mayor gravedad objetiva, ha fijado montos sensiblemente inferiores a los reclamados.

3. Falta de legitimación activa y enmascaramiento de daño patrimonial.

Para que prospere una acción indemnizatoria, el daño debe ser personal y recaer sobre quien tiene un interés propio protegido por el derecho. Los actores fundan su afectación moral en la pérdida de bienes que, según quedó establecido en el juicio

anterior, eran de dominio de Inmobiliaria SAC SpA o de don Sergio Altamirano a título personal. Por tanto, doña Dánae Pinto y los hijos de la familia carecen de legitimación activa para reclamar daño moral por la destrucción de especies sobre las cuales no tenían dominio acreditado.

Resulta evidente que se intenta obtener por esta vía el resarcimiento encubierto de un daño material que ya fue rechazado por falta de prueba en el procedimiento anterior. Esta sede no puede convertirse en una segunda oportunidad para obtener lo que la Corte de Apelaciones de San Miguel expresamente rechazó.

4. Insuficiencia en la determinación individual del daño moral.

El daño moral es estrictamente personalísimo. Cada víctima debe acreditar su propio sufrimiento, su intensidad, duración y vinculación causal con el hecho dañoso. La demanda de autos no satisface esta exigencia: distribuye la suma total de \$260.000.000 mediante una simple operación matemática — \$65.000.000 por integrante— sin especificar los fundamentos fácticos del sufrimiento individual de cada uno de los actores ni las circunstancias particulares que justificarían esa suma respecto de cada persona.

Esta vaguedad no es un mero defecto formal; es una insuficiencia probatoria estructural que impedirá al tribunal fundar una condena individualizada en el mérito del proceso, toda vez que la pretensión no fue deducida de manera tal que permita acogerla parcialmente respecto de algunos demandantes y rechazarla respecto de otros.

5. Exposición imprudente al daño (subsidiario).

En el evento que S.S. estime algún grado de responsabilidad de mi representada, vengo en oponer, en forma subsidiaria, la defensa de exposición imprudente al daño contemplada en el artículo 2330 del Código Civil.

El propio informe pericial evacuado por el Cuerpo de Bomberos de Peñaflor –cuyas conclusiones los demandantes invocan como fundamento de su acción– determinó expresamente que en el lugar existía abundante vegetación y que el fuego fue ayudado por el viento reinante en el sector, lo que facilitó su rápida e incontrolable propagación. En particular, el informe consigna que la propagación se produjo por el cerco de bambú y matorrales que existían en el interior de la parcela, los que actuaron como combustible determinante para que el fuego alcanzara las construcciones.

La mantención de ese abundante material vegetal combustible en el interior del predio, sin las medidas de despeje o cortafuego adecuadas, constituyó un factor de concausalidad significativo en la propagación del siniestro. Esta circunstancia, establecida por los propios peritos técnicos, debe ser ponderada por S.S. para efectos de reducir, en la proporción que el tribunal estime justa, la eventual indemnización que pudiera ordenarse.

6. Inconcurrencia de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual.

Para que opere la responsabilidad civil extracontractual es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) la existencia de un daño cierto, real y efectivo; b) que ese daño sea imputable a culpa o dolo del agente; c) que exista nexo causal entre el daño y la conducta culpable; y d) que no concurra causal de exención de responsabilidad. La ausencia de cualquiera de ellos impide el nacimiento de la obligación de indemnizar, carga cuya prueba recae íntegramente en los demandantes.

6.1. Inexistencia de conducta culpable de CGE respecto de los demandantes.

Los demandantes de autos son personas naturales ajenas a la relación de suministro eléctrico entre CGE e Inmobiliaria SAC

SpA. Para fundar la responsabilidad extracontractual de mi representada frente a sus personas, los actores deben acreditar que mi representada incurrió en una conducta –ya sea por acción u omisión– que, valorada conforme al estándar del buen padre de familia o del operador diligente del sector eléctrico, pueda calificarse de culpable y que haya causado directamente el daño personal que invocan.

Esta parte niega categóricamente que CGE haya incurrido en conducta culpable alguna que genere responsabilidad directa frente a los demandantes en su calidad de personas naturales. La sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel estableció la responsabilidad infraccional de CGE en el marco específico de la Ley N°19.496, respecto de su relación con Inmobiliaria SAC SpA como consumidora del servicio. Esa calificación –infraccional y contractual en su origen– no se traduce automáticamente en responsabilidad extracontractual frente a terceros ajenos al contrato, quienes deben probar de manera autónoma cada elemento de su acción.

6.2. Inexistencia de nexos causal directo respecto de los demandantes.

Aun admitiendo, en vía puramente hipotética y para efectos del análisis, que esta parte incurrió en alguna conducta reprochable, los demandantes deben acreditar que esa conducta es

la causa directa y necesaria de su propio daño moral personal. En la especie, la cadena causal que los actores pretenden construir es la siguiente: conducta de CGE → incendio → daño a Inmobiliaria SAC SpA → daño moral de los demandantes por repercusión.

Esta cadena causal, que ya de por sí es indirecta y mediata, se debilita adicionalmente por tres circunstancias concurrentes: la ausencia de los demandantes en el lugar del siniestro, la falta de acreditación de un daño propio y personal respecto de cada uno de ellos, y la concausalidad de la abundante vegetación del predio en la propagación del fuego. La supresión mental hipotética de cualquiera de estos eslabones impide concluir que la eventual conducta de mi representada sea causa suficiente y directa del daño moral reclamado.

6.3. Inexistencia y desproporción de los perjuicios reclamados.

El daño moral, para ser indemnizado, debe ser cierto, real, efectivo y acreditado. No se presume ni puede derivar de la mera afirmación de su existencia. Los demandantes deben probar, respecto de cada uno de ellos: a) la existencia del daño a su vida interior; b) la intensidad y duración de las repercusiones anímicas; c) el menoscabo de su calidad de vida anterior al hecho dañoso; y d) la relación causal entre ese menoscabo y la conducta imputada a mi representada.

En la especie, el único antecedente aportado es un informe psicológico de atención primaria elaborado cuatro años después del evento, con las debilidades metodológicas ya señaladas. Ese antecedente es manifiestamente insuficiente para acreditar la existencia, entidad y nexo causal del daño moral de cuatro personas a título individual.

A mayor abundamiento, el propio demandante principal reconoció espontáneamente, en el relato recogido en el informe psicológico acompañado, que hoy ya se recuperó lo material. Esta admisión debilita la entidad del daño moral persistente: si la familia recuperó su situación patrimonial, el componente más gravitante del pretium doloris –la pérdida material permanente– ha cesado. Lo que los demandantes describen como daño subsistente es una dificultad para retomar encuentros familiares en ese lugar, descripción que no alcanza la entidad ni la gravedad necesarias para justificar una condena de \$260.000.000.

Finalmente, corresponde recordar que la indemnización del daño moral es de naturaleza satisfactiva y no puede convertirse en fuente de lucro o enriquecimiento injustificado para quien la recibe. Los montos solicitados –\$65.000.000 por persona– no guardan proporcionalidad alguna con los parámetros que la jurisprudencia de nuestros tribunales ha fijado en casos de similar o mayor gravedad objetiva.

7. Carga de la prueba.

Todos los hechos en que los demandantes fundan su acción, así como la existencia, entidad y nexo causal de cada uno de los perjuicios cuya indemnización solicitan, deben ser acreditados íntegramente por la parte actora, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Esta parte no tiene la carga de probar la inexistencia del daño; son los demandantes quienes deben probar su existencia.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La responsabilidad civil extracontractual exige la concurrencia copulativa de acción u omisión, imputabilidad a título de dolo o culpa, daño cierto y relación de causalidad (artículos 2314 y 2315 del Código Civil). La carga de probar la existencia y magnitud del daño recae en el actor (artículo 1698 del Código Civil).

La cosa juzgada solo opera entre quienes litigaron, con identidad legal de partes, de cosa pedida y de causa de pedir (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil), sin que proceda extender sus efectos a terceros que accionan en causa separada.

La exposición imprudente de la víctima habilita al tribunal para reducir la indemnización en la proporción que estime justa (artículo 2330 del Código Civil).

La naturaleza satisfactiva de la indemnización del daño moral exige que ésta sea proporcionada, justa y ajustada al mérito del proceso, sin que pueda constituir fuente de lucro o enriquecimiento injustificado (doctrina uniforme de la Corte Suprema).

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2314 y siguientes del Código Civil, artículo 2330 del mismo cuerpo legal, artículos 177, 254 y 309 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás disposiciones legales citadas y pertinentes,

A US. PIDO: Tener por contestada, dentro de la oportunidad legal, la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual interpuesta en contra de mi representada, darle tramitación y, en definitiva, acoger las excepciones, alegaciones y defensas opuestas y, con su mérito, rechazar la demanda en todas sus partes, con expresa condena en costas.

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener por acompañada, con citación, copia de la escritura pública en la cual consta mi

personería para representar a Compañía General de Electricidad S.A.

SEGUNDO OTROSÍ: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, vengo en señalar las siguientes casillas de correo electrónico para efectos de notificación: ppinto@azolacorripio.cl y pintohurtado@gmail.com.

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente que, en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el patrocinio y poder en estos autos.

NOMENCLATURA : 1. [56]Confiere Traslado de Incidente
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 30 de abril de 2026, folio 17: A lo principal: Traslado.
Al primer otrosí: Como se pide, hasta la resolución de la incidencia. **Al segundo otrosí:** Se resolverá en su oportunidad.

En **Santiago, a ocho de mayo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



EN LO PRINCIPAL: INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO; **PRIMER OTROSÍ:** SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO; **SEGUNDO OTROSÍ:** EN SUBSIDIO, REPLICA.

S.I. EN LO CIVIL DE SANTIAGO (13°)

DIEGO CABRERA VERGARA, abogado, en representación de la parte demandante, en autos ordinarios sobre responsabilidad civil extracontractual caratulados “**ALTAMIRANO con COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**”, causa ROL **C-3208-2026**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, por este acto y en atención al mérito del proceso, es que vengo en interponer incidente de previo y especial pronunciamiento de sustitución del procedimiento, a fin de que S.S. ordene que el actual procedimiento ordinario se substancie de conformidad a las reglas del juicio sumario, en base a los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer:

En el caso de autos se ha ventilado un conflicto derivado de la responsabilidad extracontractual que atañe a una de las partes del juicio, tomando como antecedente principal y relevante la condena pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa ROL 41-2024 (Policía Local).¹

En dicho contexto, es imperativo mencionar que en la respectiva sentencia no solo se verificó la responsabilidad infraccional por infracción a la ley 19.496 y civil de parte de la demandada de autos sino que además se generó una condena respecto de la actora de dicho proceso: Inmobiliaria SAC SpA.

Entonces, los hechos que se ventilan en el presente caso, mantienen una conexión intrínseca con aquellos hechos ventilados en el juicio anteriormente citado que se

¹ Causa ROL 41-2024 (Policía Local), con sentencia de fecha 27 de junio de 2025, la cual revocó aquella pronunciada en causa ROL 187.395-PC, por el Juez de Policía Local de Padre Hurtado.

fundamenta en aquella decisión adoptada por los sentenciadores de la ltima. Corte de Apelaciones de San Miguel.

Tal resulta ser esta conexión que lo anteriormente expuesto no resulta ser un hecho controvertido para la demandada de autos, de manera tal que reconoce expresamente la existencia del hecho dañoso, y la posterior condena civil del que fuera objeto.

Sobre esta base entonces, es que se propone la presente sustitución del procedimiento, en términos tales que el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece aquellos casos en que será aplicable el procedimiento sumario, dispone que -entre otros- podrá aplicarse a *los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o en otra forma análoga; y además a los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada.*²

En dicho sentido, es del caso mencionar que en el caso de marras nos encontramos ante hechos que en su parte medular fueron examinados por un Tribunal de la República, existiendo inclusive un juicio de responsabilidad infraccional y civil en favor de un tercero, ajeno a este juicio, por los mismos hechos que irrogan un perjuicio a mis representados.

² Art. 680. (838). El procedimiento de que trata este Título se aplicará en defecto de otra regla especial a los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

Deberá aplicarse, además, a los siguientes casos:

- 1°. A los casos en que la ley ordene proceder sumariamente, o breve y sumariamente, o en otra forma análoga;
- 2°. A las cuestiones que se susciten sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción de servidumbres naturales o legales y sobre las prestaciones a que ellas den lugar;
- 3°. A los juicios sobre cobro de honorarios, excepto el caso del artículo 697;
- 4°. A los juicios sobre remoción de guardadores y a los que se susciten entre los representantes legales y sus representados;
- 5°. Derogado;
- 6°. A los juicios sobre depósito necesario;
- 7°. A los juicios en que se deduzcan acciones ordinarias a que se hayan convertido las ejecutivas a virtud de lo dispuesto en el artículo 2515 del Código Civil;
- 8°. A los juicios en que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o el contrato, de rendir una cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 696; y
- 9°. A los juicios en que se ejercite el derecho que concede el artículo 945 del Código Civil para hacer cegar un pozo.
10. A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada.

A juicio de esta parte, no existe una justificación manifiesta que nos permita someter el conocimiento de los presentes autos a un procedimiento de carácter ordinario, siendo incluso justificada por razones de economía procesal su procedencia.

En cuanto al incidente de sustitución del procedimiento, podemos referir que encuentra su regulación en el artículo 681, al siguiente tenor:

“Art. 681. (839). En los casos del inciso 1° del artículo anterior, iniciado el procedimiento sumario podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello.

Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo al procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo.

La solicitud en que se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitará como incidente.”

Al respecto, la sustitución del procedimiento constituye una petición que promueven las partes en orden a solicitar que se sustituya el procedimiento sumario u ordinario en actual tramitación por otro, el que a su turno podrá ser el procedimiento sumario cuando se requiera tramitación rápida para que sea eficaz, o en su caso, el procedimiento ordinario cuando haya necesidad de un conocimiento lato.³

Como se verifica de la normativa transcrita, la sustitución del procedimiento podrá hacerse valer tanto para aquel juicio que haya iniciado como sumario; o bien como ocurre en el caso de autos, en aquellos juicios que iniciados como ordinarios, continúen su tramitación con arreglo a las reglas del procedimiento sumario, si aparece necesidad de aplicarlo.

Por otro lado, y en cuanto a la oportunidad para solicitar la sustitución, esta no mantiene una regulación en la normativa citada, razón por la cual la doctrina y jurisprudencia han intentado dar un alcance a la ley. En dicho sentido, Figueroa y Morgado han señalado

³ BORDALÍ, Andrés; CORTÉZ, Gonzalo y; PALOMO, Diego. “Proceso Civil. El juicio ordinario de mayor cuantía, Procedimiento Sumario y Tutela Cautelar.”, Thomson Reuters, p. 430.

que : *“la ley no señala una oportunidad específica para pedir la conversión o sustitución del procedimiento, de manera que podría sostenerse que se puede solicitar en cualquier momento durante su desarrollo, siempre y cuando represente alguna utilidad para las partes”*.⁴

Encontrándose el presente juicio en una etapa de debate, lo cierto es que la utilidad que representa esta solicitud se torna manifiesta, toda vez que la sustitución del procedimiento habilitaría a dar por finalizada esta etapa del procedimiento y con ello, dar paso a la etapa de conciliación y posterior prueba sobre los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos que fije S.S..

Lo anterior no se traduce en un perjuicio para las partes, sino que, muy por el contrario, habiendo expuesto cada una de ellas sus acciones y defensas, nos habilita para concluir que el legítimo ejercicio del derecho a la defensa se ha verificado en autos.

Contemplándose así un procedimiento eminentemente más expedito, el cual habilita a ambas partes para ejercitar debidamente su derecho a la defensa, **sin que se verifique la irrogación de un perjuicio a los litigantes de autos**, es que la sustitución del procedimiento se torna como una incidencia conveniente.

Cómo corolario de lo anterior, existiendo en estos autos el antecedente de tramitación de un juicio anterior, el cual ya estableció y realizó un juicio de responsabilidad en relación con los hechos que dan lugar a las acciones interpuestas, es que el análisis a efectuar en el caso de autos se circunscribirá únicamente a la verificación de las hipótesis de responsabilidad civil extracontractual demandadas, las cuales encuentran estrecha relación con lo ya discutido y sentenciado previamente.

Lo anterior se ve reforzado en vista de los hechos no discutidos de parte de la demandada, quien acepta no sólo los hechos que forman parte de la demanda, sino la

⁴ FIGUEROA, Juan y MORGADO SAN MARTIN, Erika. “Procedimiento Civiles e Incidentes.” Thomson Reuters, p. 397.

existencia y mérito del proceso judicial precedente a estos autos, lo que en definitiva se traduce en economía procesal.

POR TANTO, en mérito de lo anteriormente expuesto, y de lo preceptuado en los artículos 680, 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

RUEGO A S.S.: Se sirva de acceder a lo solicitado y ordenar la sustitución del procedimiento, ordenando que el procedimiento de autos se substancie de conformidad a las reglas del juicio sumario, dejando sin efecto la resolución de folio 16 del cuaderno principal y en su lugar, cite a las partes a audiencia de conciliación al quinto día hábil de la última notificación a las partes.

PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A S.S.: En atención a la naturaleza del incidente deducido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, existiendo consenso doctrinario y jurisprudencial en que el incidente propuesto por esta parte es de aquellos denominados *de previo y especial pronunciamiento*⁵, es que solicito a S.S. se sirva de disponer la suspensión del procedimiento mientras penda la incidencia deducida.

SEGUNDO OTROSÍ: SOLICITO A S.S.: Que, en atención al mérito de lo expuesto, y en subsidio a la incidencia propuesta por esta parte, encontrándome dentro del término legal vengo en evacuar la réplica conferida con fecha 23 de abril de 2026, en los siguientes términos:

A) Antecedentes generales.

En primer término, hemos de solicitar a S.S. se sirva de tener por reiterados y reproducidos íntegramente los fundamentos de hecho y derecho expresados en la demanda de autos, con las siguientes consideraciones adicionales.

En relación con la contestación efectuada por la demandada, hemos de señalar que su defensa controvierte los siguientes hechos, a saber: (i) que los demandantes hayan

⁵ BORDALÍ, Andrés; CORTÉZ, Gonzalo y; PALOMO, Diego. “Proceso Civil. El juicio ordinario de mayor cuantía, Procedimiento Sumario y Tutela Cautelar.”, Thomson Reuters, p. 431.

sufrido el daño moral que reclaman, (ii) que concurran en la especie los requisitos del daño por repercusión que los habilitan para reclamar la indemnización; (iii) que exista nexo causal directo, necesario y suficiente entre la conducta de la demandada y los perjuicios reclamados; (iv) que la suma demandada de \$260.000.000 guarde relación con el juicio y; (v) que la responsabilidad de la demandada este definitivamente establecida por la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.

Al respecto, hemos de señalar en el caso de marras se discute la procedencia del régimen de responsabilidad civil extracontractual en contra de Compañía General de Electricidad S.A., respecto del grupo familiar Altamirano Pinto, específicamente de don Sergio Altamirano Cárdenas, Dánae Johanna Pinto Leiva, Fernanda Josefa Altamirano Pinto y Sergio Marcelo Altamirano Pinto.

En dicho contexto, el daño reclamado por los demandantes tiene su origen en el incidente ocurrido en marzo del año 2022, consistente en el incendio que sufrió la casa habitación donde residían mis representados, quienes -a raíz de este hecho- perdieron la totalidad de sus bienes.

En esta línea, se reclaman los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual, específicamente aquellos en su dimensión moral que fueron sufridos por mis representados como consecuencia del actuar ilegal de la demandada de autos.

B) Defensas opuestas por la contraparte.

1. De la cosa juzgada.

Así las cosas, abordaremos las defensas empleadas por la demandada, comenzando con *la improcedencia de la cosa juzgada material*. Señala la demandada que no se verificaría la cosa juzgada material que fluye de la sentencia pronunciada en causa ROL 41-2024 (Policía Local), en términos tales que no concurriría la triple identidad. Al respecto indica que en este caso no se verificaría la identidad de parte.

Resulta fundamental señalar que en el caso de marras se configura cosa juzgada **material**, la cual ha sido definida por la doctrina como: “*aquella que se produce cuando*

los efectos de coercibilidad e inmutabilidad se producen tanto respecto del proceso en que se dicta la resolución como en cualquier otro proceso.⁶

A nivel jurisprudencial, se ha resuelto por la Excelentísima Corte Suprema lo siguiente en la materia:

*“Al respecto esta Corte ha declarado que se entiende por cosa juzgada formal el efecto que produce una sentencia definitiva o interlocutoria, en cuanto no puede ser objeto de recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificarse lo resuelto en un procedimiento posterior. La sentencia es inimpugnable por recurso alguno, pero es mutable mediante sentencia dictada en un juicio diverso. **En cambio, la cosa juzgada material o substancial, es el efecto que produce una sentencia firme, definitiva o interlocutoria, en cambio no puede ser objeto de recurso alguno, ni de modificación en el mismo juicio ni en un procedimiento diverso. (CS, 23 de junio de 1980, t. 77, sec. 1ª, p. 49)**”⁷*

En dicho sentido, en el caso de marras nos encontramos ante un litigio en que ya se resolvió judicialmente sobre los hechos denunciados, estableciendo fehacientemente la responsabilidad infraccional y civil que compete a la demandada de autos, respecto de los mismos hechos en favor del demandante de aquel caso: Inmobiliaria SAC Spa.

Así, la sentencia firme que sanciona estos hechos genera cosa juzgada, la cual no mira la calidad de las partes, la causa de pedir ni el objeto, sino que apunta a los hechos del proceso y a la sanción jurídica que se genera de los mismos. En el presente caso, ello se traduce en la determinación de la imputabilidad infraccional y civil de CGE en relación al incendio ocasionado en la parcela 6 de los frutales de San Borja., entre las partes de aquel juicio.

Así, esta parte ha afirmado la existencia de cosa juzgada material en cuanto a la responsabilidad de CGE en los daños derivados del incendio que destruyó la vivienda y

⁶ Ibid. 419.

⁷ Corte Suprema, causa ROL 38301-2023, sentencia de fecha 22 de enero de 2023, voto de minoría, considerando 4º.

todos los bienes muebles que guarnecían el inmueble, postulando así que la misma resulta definitivamente determinada y no susceptible de revisión.

No obstante, resulta evidente que dicha cosa juzgada material no alcanza a partes ajenas al juicio referido, sino al hecho ilícito. Por lo cual, la demanda pretendida hoy por el grupo familiar que habitaba en el domicilio completamente siniestrado resulta completamente procedente en cuanto busca el resarcimiento de daños morales no demandados en juicio previo -por ser de suyo el propio daño moral personalísimo a sus víctimas-.

En razón de ello, esta parte afirma y refrenda que volver a discutir la responsabilidad civil de CGE en los hechos configurados por el incendio a los que ya fuera condenada la demanda, resultan en un desgaste procesal innecesario, pues entre tales hechos y los que fundan la presente demanda hay una conexión tal en el ilícito civil que resultan ser idénticos, no obstante la procedente controversia sobre el hecho dañoso demandado.

Finalmente, cabe hacer presente que toda alegación de la contraria tendiente a sostener que esta parte ha ejercido acción de cosa juzgada es falaz. Como hemos referido, los demandantes de este caso están pretendiendo ser indemnizados por los daños directamente sufridos -daño moral- más no por rebote o repercusión de ningún tipo, sino por el suyo propio, justificando su pretensión en los mismos hechos sobre los cuales se determinó judicialmente responsabilidad infraccional y civil por parte de la demandada.

2. De la procedencia del daño moral

Señala la contraparte que, si bien no desconoce la procedencia del daño moral, en este caso señala que para el caso concreto no se aplicaría. Específicamente señala que el daño (i) carece de la entidad suficiente para irradiar el perjuicio reclamado, (ii) el daño no es propio ni personal, (iii) los demandantes no se habrían encontrado en el lugar del siniestro; (iv) no se acreditó el daño con prueba suficiente y; (v) la cuantificación uniforme del daño sería arbitraria.

Al respecto, hemos de señalar que en el caso de marras nos encontramos frente a un siniestro que destruyó **la totalidad de los bienes que se encontraban en el inmueble antes individualizado**, entre los cuales existían bienes de diversa índole material (incluyéndose animales), y con un valor sentimental diverso para cada integrante de la familia.

Por ello, es que el daño moral detenta la entidad suficiente para el perjuicio reclamado, el cual incidió de manera directa en cada uno de los miembros del grupo familiar en una faceta personal y sentimental cuya cuantificación resulta extremadamente compleja. Es imperativo señalar y reiterar que nos encontramos frente a un siniestro que destruyó **todos** los bienes que pertenecían a mis representados, situación que es de aquellas más gravosas que una familia puede sufrir.

Así entonces, la existencia de un daño y de la propia gravedad de los hechos, en armonía con los antecedentes que fueron **acompañados y valorados en el proceso antes individualizado**, representan bases sólidas de seriedad y suficiencia a la pretensión indemnizatoria contenida en la demanda.

Por último y en relación con la cuantificación del daño y su uniformidad, nuevamente hemos de señalar que el daño moral representa una partida indemnizatoria de suma dificultad respecto de su cuantificación. En dicho sentido resulta útil traer a la vista el concepto jurisprudencial de daño moral.

*“SEGUNDO: Que, para los efectos de la determinación del daño reclamado, es conveniente tener en cuenta que **el daño moral consiste en la lesión o agravio, efectuado culpable o dolosamente a un derecho objetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona y que es imputable a otro**. Esta particularidad hace que no puedan aplicarse al momento de precisar su existencia y entidad las mismas reglas utilizadas para la determinación de daños materiales, pues en tal evento se trata de una alteración externa y fácilmente perceptible, lo que no acontece en el plano subjetivo.”⁸*

⁸ Corte Suprema, causa ROL 248.539-2023, sentencia de fecha 10 de abril de 2026, considerando segundo.

Del concepto mismo de daño moral podemos entender y concluir que su dimensión, gravedad y cuantificación representan tareas de suma dificultad, situación que en definitiva permite controvertir la afirmación que propone la contraparte sobre la cuantificación del mismo y su procedencia.

De los antecedentes expuestos, se advierte que las alegaciones de la contraparte carecen de sustento fáctico y jurídico, toda vez que el siniestro descrito reviste una gravedad tal que permite presumir fundadamente la existencia de un daño moral cierto, directo y personal en cada uno de los demandantes. La pérdida total de bienes materiales, viviendas y animales configuran una afectación intensa a la esfera íntima y emocional, suficiente para justificar la procedencia de la indemnización reclamada.

Asimismo, la dificultad inherente a la prueba y cuantificación del daño moral no puede ser utilizada para desvirtuar su existencia, sino que, por el contrario, constituye un elemento reconocido por la doctrina y jurisprudencia. En consecuencia, la pretensión indemnizatoria resulta plenamente justificada, tanto en su procedencia como en su estimación, debiendo desestimarse las alegaciones de la contraparte en todas sus partes.

3. Respecto de la falta de legitimación activa y enmascaramiento del daño patrimonial

En el caso de autos, la contraparte además ha señalado que la afectación moral sobre bienes que eran de dominio de Inmobiliaria SAC SpA, o de don Segio Altarmirano a título individual. En este caso, y nuevamente sobre lo ya escrito, el daño moral resulta ser una afectación de carácter eminentemente personal, el cual se ve desarrollado a partir de la lesión o agravio que provoca un tercero.

En dicho sentido, sin que nos estemos refiriendo a un daño de carácter pecuniario o patrimonial, la afectación provocada por CGE se constituye como un hecho suficiente para la gestión y materialización del daño reclamado, con prescindencia de la del dominio de los bienes demandados, que pueden o no estar comprendidos dentro del patrimonio de Sergio Altamirano.

Nos referimos a un daño eminentemente gravoso, consistente en la incineración y destrucción completa de un hogar familiar, con todos los bienes que guarnecen el domicilio, con animales que cohabitaban con el grupo familiar y, además, con la existencia de una multitud de artículos que fueron desarrollando una historia familiar.

Por ende, en este caso que la titularidad de bienes haya sido declarada como de Inmobiliaria SAC SpA o de Sergio Altarmirano, no resulta ser un impedimento para que a mis representados hayan sufrido un perjuicio moral directo de las circunstancias descritas, *máxime* si consideramos el tipo de daño, su entidad y su alcance. Lo solicitado por mis representados se ha pedido estrictamente a título personal, sin que por su configuración se genere una doble revisión o valoración del daño. Mis representados demandan hoy no por ser propietarios o no de un debido bien, sino por el dolor y aflicción de pérdida absoluta de bienes, animales y vivienda que se generó en ellos por estos graves hechos.

4. Insuficiencia en la determinación individual del daño moral

En relación a esta defensa, hemos de reiterar la argumentación previamente expuesta, toda vez que esta ha sido desarrollada por la demandada en los acápites anteriores.

Nuevamente señalaremos que el daño moral reclamado dice relación con el detrimento provocado por el actuar del demandado, el cual se reclama a título personal e individual, por cada uno de los miembros del grupo familiar.

La ponderación o media de estos montos en su conjunto **no representa una petición particular o adicional**, sino que se refiere únicamente a la expresión en conjunto de los montos.

5. Exposición imprudente al daño

Señala la contraparte -de modo subsidiario- que de parte de mis representadas se habría generado una exposición imprudente al daño, en términos tales que la vegetación abundante de la zona habría ocasionado el siniestro.

Al respecto, nos remitiremos a lo sancionado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, quien determinó en la sentencia definitiva que en el caso de marras se configuró un actuar imprudente de parte de la demandada, situación que se tradujo en el reproche jurisdiccional al que fuera condenada.

En el caso de autos **no opera de manera alguna la exposición imprudente al daño**, siendo el detrimento ocasionado de exclusiva responsabilidad de la demandada.

6. Inconcurrencia de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual

Señala la demandada que en este caso no se verifican los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, específicamente señala (i) que no se verifica una conducta culposa de CGE; (ii) tampoco existiría nexo causal respecto de los demandantes y; (iii) inexistencia de perjuicios reclamados.

En este caso, tal como hemos señalado a lo largo de la demanda de autos, nos encontramos frente a un régimen de responsabilidad civil extracontractual que se verifica en contra de CGE.

Al respecto, la responsabilidad infraccional de CGE quedó demostrada y determinada a partir de los hechos sancionados en la causa seguida por Inmobiliaria SAC en su contra. Sobre este punto hemos señalado que se verifica *cosa juzgada material*, razón por la cual la existencia de los hechos y la responsabilidad de CGE se verificó.

La demanda de autos busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de este actuar doloso o culposo de parte de CGE, cuestión que guarda completa relación con lo que ya hemos expuesto sobre el punto, pues nacen de hechos idénticos.

Con ello entonces, podemos concluir que existiendo una sanción de carácter previo, y verificándose la responsabilidad civil e infraccional de CGE, los elementos respecto de la responsabilidad civil extracontractual reclamada se ven satisfechos.

POR TANTO,

RUEGO S.S.: Se sirva de tener por evacuada la réplica en los términos señalados.

NOMENCLATURA : 1. [20]Por evacuada réplica y traslado a dúplica
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 22 de mayo de 2026, folio 19: Estese a lo que se resolverá.

Al segundo otrosí del escrito de fecha 30 de abril de 2026, folio 17: Por evacuado trámite de la réplica. Traslado para la dúplica.

En **Santiago**, a **veintiséis de mayo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



CURSO PROGRESIVO

S.I. EN LO CIVIL DE SANTIAGO (13°)

DIEGO CABRERA VERGARA, abogado, en representación de la parte demandante, en autos ordinarios sobre responsabilidad civil extracontractual caratulados “**ALTAMIRANO con COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**”, causa **ROL C-3208-2026**, a S.S. respetuosamente digo:

Que, atendido a lo resuelto en el incidente de sustitución de procedimiento, y sin que se haya dado lugar al mismo, es que esta parte viene en solicitar a S.S. se sirva de dar curso progresivo a los autos, reactivando así el procedimiento y con ello, teniendo por evacuada dentro del término legal la réplica de esta parte, confiriendo con ello traslado a la contraria para que esta evacúe la réplica.

POR TANTO,

RUEGO A S.S.: De curso progresivo a los autos a fin de alzar la suspensión de procedimiento, y con ello, resuelva por tener evacuada la réplica de esta parte y consecuentemente, concediendo a la contraparte traslado para la réplica.

NOMENCLATURA : 1. [22]Por evacuada la dúplica
2. [490]Cita Audiencia conciliación
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, tres de junio de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 1 de junio de 2026, folio 21: Por evacuada la dúplica.
Estese a lo que se resolverá.

Vistos:

Vengan las partes a audiencia de conciliación, el día 20 de julio de 2026 a las 09:00 horas, la cual se llevará a efecto de forma presencial en las dependencias del Tribunal, por no considerarse eficaz otra forma de comparecencia, conforme el artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil.

Se apercibe al receptor a que realice la notificación con una antelación de cinco días hábiles anterior a la fecha de audiencia y acompañe el estampado de notificación dentro de los dos días hábiles siguientes a su realización bajo apercibimiento de que no se realizará la audiencia en caso de que no se cumpla dicha exigencia.

Notifíquese por cédula a las partes.

En **Santiago**, a **tres de junio de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



Tribunal : 13° Juzgado Civil de Santiago

Rol : C-3208-2026

DÚPLICA.

S. J. L. Civil de Santiago (13°)

Patricio Pinto Hurtado, abogado, actuando en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, en autos civiles caratulados "Altamirano con Compañía General de Electricidad S.A.", Rol C-3208-2026, a US. respetuosamente digo:

Que, encontrándome dentro de la oportunidad legal, vengo en evacuar el trámite de duplica, para todos los efectos legales, solicitando a US. rechazar la demanda de autos, en mérito de los antecedentes que paso a señalar:

I. LA RÉPLICA NO INTRODUCE ARGUMENTOS NUEVOS NI SUBSANA LAS DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA.

El escrito de réplica revela que la contraria no ha incorporado argumentos jurídicos ni antecedentes fácticos nuevos que modifiquen sustancialmente el cuadro planteado en la demanda. La réplica se limita a reiterar las afirmaciones de la demanda con mayor énfasis retórico, sin hacerse cargo de las defensas concretas opuestas por esta parte en la contestación.

En particular, la réplica no responde a los cinco requisitos del daño por repercusión que esta parte identificó como incumplidos, no aporta antecedentes nuevos sobre la entidad del daño moral de cada demandante, y no ofrece ninguna explicación que justifique la cuantificación uniforme de \$65.000.000 por persona. Esta

omisión es elocuente: la demanda adolece de una insuficiencia argumentativa y probatoria estructural que la réplica no ha podido subsanar.

II. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DE LA RÉPLICA.

1. Sobre la cosa juzgada, a juicio de esta parte la réplica incurre en una contradicción insalvable. En efecto, por un lado, la contraria sostiene que la sentencia firme de la Corte de Apelaciones de San Miguel genera cosa juzgada material respecto de la responsabilidad de esta parte, y que en virtud de ello no sería necesario discutir nuevamente esa responsabilidad en estos autos. Por otro lado, la misma réplica reconoce expresamente, en sus propias palabras, que dicha cosa juzgada material *"no alcanza a partes ajenas al juicio referido, sino al hecho ilícito"* y que los demandantes buscan el resarcimiento de *"daños morales no demandados en juicio previo, por ser de suyo el propio daño moral personalísimo a sus víctimas."*

Esta doble afirmación es jurídicamente incompatible. Si la cosa juzgada no alcanza a los demandantes como partes del juicio anterior, entonces esa sentencia no los libera de acreditar en este juicio los presupuestos de su propia acción. No pueden invocar selectivamente la cosa juzgada para dar por establecida la culpa de mi representada frente a ellos, y al mismo tiempo reconocer que no son partes del juicio en que esa culpa fue declarada. El beneficio y la carga van juntos: o son partes –y entonces la sentencia los vincula en todo lo que resolvió, incluyendo lo que rechazó– o no lo son, y en ese caso deben probar todos los elementos de su acción de manera autónoma.

Esta parte mantiene íntegramente su posición: la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel es un antecedente del proceso,

pero no constituye cosa juzgada vinculante respecto de los demandantes en su calidad de personas naturales ajenas al procedimiento anterior, y no los exime de la carga de probar cada elemento de su propia acción extracontractual.

2. Sobre la procedencia del daño moral, la réplica no se hace cargo de los cinco requisitos del daño por repercusión que esta parte identificó como incumplidos en la contestación. Se limita a afirmar, de manera genérica, que el daño "detenta la entidad suficiente" y que el siniestro es de aquellos más gravosos que una familia puede sufrir. Estas afirmaciones son apreciaciones subjetivas de parte, no argumentos jurídicos que respondan a las defensas concretas opuestas.

Esta parte reitera y complementa los fundamentos expuestos en la contestación:

a) Sobre la entidad del daño de la víctima directa. La réplica no aborda la desproporción entre los \$5.328.000 otorgados a Inmobiliaria SAC SpA por la sentencia firme y los \$260.000.000 reclamados en estos autos. Esa brecha – casi cincuenta veces – no tiene justificación jurídica ni fáctica, y la réplica guarda silencio al respecto.

b) Sobre el daño propio y personal. En el punto 3 de la réplica, la contraria reconoce que la titularidad de los bienes destruidos "puede o no estar comprendida dentro del patrimonio de Sergio Altamirano". Esta admisión confirma que la base material del daño moral reclamado – la pérdida de bienes – no está acreditada por cada uno de los demandantes individualmente, con excepción del señor Altamirano Cárdenas. Si los demandantes demandan, según sus propias palabras, "no por ser propietarios de un debido bien, sino por el dolor y aflicción", entonces el sustento de su

pretium doloris no es la pérdida patrimonial sino un padecimiento psicológico que deben probar con medios idóneos – medios de los que, como se señaló en la contestación, carecen.

c) Sobre la ausencia en el lugar. La réplica no dice una sola palabra sobre el hecho establecido de que ninguno de los demandantes estaba presente en la propiedad al momento del incendio. El silencio sobre este punto es significativo: es un hecho incontrovertible que debilita el nexo causal del daño moral y que la contraria no puede rebatir.

d) Sobre la prueba del daño. La réplica no aporta ningún antecedente probatorio nuevo ni responde a la insuficiencia del informe de atención primaria que sirve de único sustento a la pretensión. Reitera que "la dificultad inherente a la prueba del daño moral no puede ser utilizada para desvirtuar su existencia", lo que es jurídicamente incorrecto: la dificultad de cuantificar el daño moral no exime al demandante de acreditar su existencia con medios probatorios idóneos. El daño moral se presume en los casos expresamente previstos por la ley; en los demás, debe ser probado.

e) Sobre la cuantificación uniforme. La réplica señala que la distribución matemática de \$65.000.000 por persona "se refiere únicamente a la expresión en conjunto de los montos". Esta explicación no responde al problema: el daño moral es estrictamente personalísimo y su cuantificación debe ser individual, fundada en las circunstancias particulares de cada víctima. Cuatro personas de distintas edades, con distintos vínculos con el siniestro y distintas afectaciones reconocidas en el propio informe psicológico, no pueden recibir la misma indemnización por el solo expediente de dividir el total demandado.

3. Sobre la legitimación activa, la réplica confirma el argumento de esta parte en orden a que sería un enmascaramiento del daño patrimonial.

La réplica sostiene que el daño moral reclamado es independiente de la titularidad de los bienes, y que los demandantes no actúan como propietarios sino como personas afectadas emocionalmente. Esta afirmación tiene dos consecuencias que la contraria no advierte:

Primera: si el daño moral es independiente de la pérdida material, entonces los demandantes deben acreditarlo por sus propios medios, con prueba específica del padecimiento psicológico individual de cada uno. No pueden apoyarse en la gravedad objetiva del incendio como si ese hecho, por sí solo, demostrara la existencia y magnitud del daño moral. La réplica reconoce que se trata de un daño personalísimo —lo dice expresamente— y esa personalísima naturaleza exige una acreditación igualmente personal e individual.

Segunda: si los demandantes no actúan como propietarios sino como víctimas de un daño emocional autónomo, entonces la argumentación de toda la demanda —que describe extensamente la pérdida de bienes, animales y construcciones— es irrelevante para fundar ese daño moral. El *pretium doloris* no puede sustentarse simultáneamente en la pérdida patrimonial de terceros y en un sufrimiento puramente personal. La réplica no resuelve esta contradicción.

4. Sobre la determinación individual del daño moral, la réplica no aporta nada, pues la respuesta de la contraria a este punto se reduce a reiterar que el daño "se reclama a título personal

e individual por cada uno de los miembros del grupo familiar". Afirmar que algo se reclama individualmente no equivale a acreditarlo individualmente.

Esta parte insiste en que la distribución matemática de \$260.000.000 en cuatro cuotas exactas de \$65.000.000, sin distinción de circunstancias, edades ni grados de afectación, es incompatible con la naturaleza personalísima del daño moral que la propia réplica reconoce. Si el daño es personalísimo, su determinación debe serlo también. La réplica no ofrece ninguna razón por la que los cuatro demandantes merecerían exactamente la misma indemnización, en circunstancias que el propio informe psicológico describe situaciones radicalmente distintas entre ellos.

5. Sobre la exposición imprudente, la réplica confunde imprudencia del demandado con imprudencia de la víctima. La respuesta de la contraria a la defensa subsidiaria del artículo 2330 del Código Civil incurre en un error jurídico elemental que conviene destacar.

La réplica sostiene que la exposición imprudente al daño no operaría en este caso porque la Corte de Apelaciones de San Miguel "determinó el actuar imprudente de la demandada". Esto confunde dos conceptos distintos: la imprudencia del demandado — que es el fundamento de su responsabilidad — y la exposición imprudente de la víctima al daño, que es el fundamento de la reducción contemplada en el artículo 2330.

El artículo 2330 del Código Civil dispone expresamente que la apreciación del daño podrá reducirse si el que lo sufrió se expuso a él imprudentemente. Esta norma no se refiere a la imprudencia del victimario — que ya está captada en los

presupuestos de la responsabilidad- sino a la conducta de la propia víctima que contribuye causalmente al daño que sufre. Son instituciones jurídicas completamente independientes y no excluyentes.

En la especie, el fundamento de la defensa subsidiaria del artículo 2330 no es la imprudencia de esta parte – que esta parte no reconoce – sino la mantención de abundante vegetación combustible en el interior del predio, circunstancia que el propio informe de Bomberos de Peñaflor identificó como factor determinante en la propagación del fuego. La réplica no dice una sola palabra sobre esta circunstancia fáctica, que está establecida en el mérito del proceso y que no puede ser ignorada.

6. Sobre los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, la réplica sostiene que, existiendo una condena previa de mi representada, los elementos de la responsabilidad civil extracontractual "se ven satisfechos" automáticamente respecto de los demandantes de autos. Este razonamiento es circular y jurídicamente insostenible.

La responsabilidad civil extracontractual exige la concurrencia copulativa de sus elementos respecto de cada víctima que ejerce la acción. La sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel estableció la responsabilidad de CGE frente a Inmobiliaria SAC SpA, en el marco específico de la relación proveedor-consumidor de la Ley N°19.496. Esa declaración no se traslada automáticamente a las personas naturales demandantes en estos autos, que son terceros ajenos a esa relación.

El nexo causal, en particular, debe establecerse respecto del daño específico de cada demandante. No es suficiente con acreditar que CGE causó el incendio y que el incendio destruyó

la propiedad. Es necesario acreditar que ese hecho causó directamente el daño moral personal de cada uno de los demandantes, respectivamente, con la entidad y persistencia que cada uno alega. La réplica no aporta ese nexo causal individualizado para ninguno de los cuatro demandantes.

POR TANTO,

A US. PIDO: Tener por evacuada, dentro del plazo legal, el trámite de dúplica, solicitando a S.S. tenerlo presente para todos los efectos legales.

NOMENCLATURA : 1. [4630]Inhabilidad
2. [1362]Notifica expresamente
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, dos de julio de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 30 de junio de 2026, folio 24: Como se pide, téngase por notificada expresamente a la parte demandante de la resolución que cita a audiencia de conciliación de fecha 3 de junio del año en curso, con esta fecha y para todos los efectos legales.

En **Santiago, a dos de julio de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



SE NOTIFICA EXPRESAMENTE

S.I.L EN LO CIVIL DE SANTIAGO (13°)

DIEGO CABRERA VERGARA, abogado, en representación de la parte demandante, en autos caratulados “**ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**” bajo el **ROL C-3208-2026**, a S.S. respetuosamente digo

Que, por este acto, vengo en notificarme expresamente de la resolución dictada con fecha 03 de junio del 2026, la cual cita a audiencia de conciliación dictada en autos.

POR TANTO,

RUEGO A S.S.: Tener por notificada a esta parte expresamente de la resolución.

NOMENCLATURA : 1. [56]Confiere Traslado de Incidente
JUZGADO : 13º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, ocho de mayo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 30 de abril de 2026, folio 17: A lo principal: Traslado.
Al primer otrosí: Como se pide, hasta la resolución de la incidencia. **Al segundo otrosí:** Se resolverá en su oportunidad.

En **Santiago, a ocho de mayo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



NOMENCLATURA : 1. [1329]Falla sustitución de procedimiento
JUZGADO : 13° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3208-2026
CARATULADO : ALTAMIRANO/COMPANIA GENERAL DE
ELECTRICIDAD S.A.

Santiago, veinte de mayo de dos mil veintiséis

Al escrito de fecha 12 de mayo de 2026, folio 3: Téngase evacuado traslado.

Autos para fallo.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 30 de abril de 2026 comparece Diego Cabrera Vergara, abogado, en representación de la parte demandante en estos autos, interponiendo el incidente de sustitución del procedimiento.

Solicita expresamente que el tribunal ordene que el presente juicio ordinario de mayor cuantía pase a substanciarse de conformidad a las reglas del juicio sumario, fundado en lo dispuesto en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil y por razones de economía procesal.

Argumenta que la acción de responsabilidad civil extracontractual ejercida emana de un incendio ocurrido en marzo de 2022, cuyas circunstancias, hecho generador y la consecuente responsabilidad de la empresa demandada ya se encuentran asentados con autoridad de cosa juzgada. Ello, en virtud de una sentencia firme dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en la causa ROL 41-2024, seguida por un tercero afectado.

Así entonces, sostiene que, al estar delimitada la controversia a la determinación de los perjuicios de sus representados y encontrándose la causa en etapa de debate, la vía del juicio sumario resulta ser el procedimiento idóneo y más expedito para la consecución de la justicia sin generar indefensión a las partes.

Segundo: Que, evacuando traslado, la demandada solicita su rechazo total con expresa condena en costas.

Funda su oposición en que la causal del artículo 680 N° 10 del Código de Procedimiento Civil invocada por la contraria es manifiestamente inaplicable, por cuanto no existe la sentencia penal condenatoria ejecutoriada que exige la norma. Explica que el fallo invocado por la actora emana de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en el marco de un procedimiento seguido ante un



Juzgado de Policía Local por infracción a la Ley N°19.496, tratándose de una condena de naturaleza infraccional y civil, que es radicalmente distinta a un proceso penal.

En segundo lugar, alega que tampoco concurre la causal general del inciso primero del artículo 680, ya que la acción de responsabilidad civil extracontractual ejercida, donde cuatro demandantes reclaman la suma de \$260.000.000 por daño moral, no requiere por su naturaleza de una tramitación rápida para ser eficaz.

Por el contrario, argumenta que el asunto involucra cuestiones jurídicas complejas y requiere de un período de prueba amplio para dilucidar el supuesto daño moral y la procedencia de la alegada cosa juzgada respecto de partes distintas.

Asimismo, señala que las razones de mera economía procesal y celeridad abstractas invocadas por el demandante no constituyen la necesidad objetiva que la ley exige para sustituir un procedimiento.

Por último, afirma que la sustitución causaría un perjuicio procesal real y concreto a su representada al privarla de las garantías del juicio ordinario de mayor cuantía; específicamente, al suprimir el trámite de dúplica e impedirle responder a los planteamientos jurídicos desarrollados por la contraria en su réplica respecto a la cosa juzgada, la procedencia del daño moral y la exposición imprudente al daño, lo que vulneraría el principio de bilateralidad de la audiencia.

Tercero: Que, el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, norma que regula la incidencia planteada por la demandada, establece lo siguiente: “En los casos del inciso 1 del artículo anterior, iniciado el procedimiento sumario podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario, si existen motivos fundados para ello. Por la inversa, iniciado un juicio como ordinario, podrá continuar con arreglo al procedimiento sumario, si aparece la necesidad de aplicarlo. La solicitud en que se pida la substitución de un procedimiento a otro se tramitar como incidente.” Luego, a partir de lo prescrito por dicha norma se desprende que el artículo en estudio únicamente resulta procedente en aquellos casos en que nos encontremos frente a la hipótesis general del procedimiento sumario, es decir, cuando reciba aplicación en los casos en que la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

Cuarto: Que, esta magistratura estima que la hipótesis prevista en el artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil resulta inaplicable al caso de autos, por cuanto la norma exige de manera copulativa e inequívoca la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, presupuesto que no se verifica en la especie, toda vez que el fallo invocado por la actora emana de la justicia en



lo local y reviste una naturaleza estrictamente infraccional y civil respecto de un tercero ajeno a esta litis.

Asimismo, tampoco se constata la concurrencia del supuesto general del inciso primero de la referida norma, toda vez que la acción ejercida en estos autos, esto es, una indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, involucra una alta complejidad fáctica y jurídica que requiere, por su propia naturaleza, de un debate técnico y de un término probatorio amplio y lato, propios del juicio ordinario de mayor cuantía, para resguardar debidamente el principio de bilateralidad de la audiencia y asegurar el debido proceso; no resultando suficientes las meras razones de celeridad o economía procesal abstractas alegadas por el incidentista.

Quinto: Que, a mayor abundamiento y sin perjuicio de lo precedentemente razonado, cabe señalar que la solicitud de sustitución del procedimiento regulada en el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 680 del mismo cuerpo legal, se encuentra concebida como un mecanismo de resguardo procesal cuya legitimación activa corresponde a la parte demandada.

De esta manera, al haber sido promovida la presente incidencia por la propia parte demandante, la que voluntariamente optó de manera inicial por la vía ordinaria de mayor cuantía y pretendió luego mutar el iter procesal en desmedro de los plazos y trámites de defensa de su contraparte, la petición de sustitución formulada por la actora debe ser necesariamente rechazada.

Por las razones expuestas y lo dispuesto en los artículos 680 y 681 del Código de Procedimiento Civil, **se rechaza el incidente de sustitución del procedimiento**, sin costas.

En **Santiago**, a **veinte de mayo de dos mil veintiséis**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. vmj



Tribunal : 13° Juzgado Civil de Santiago

Rol : C-3208-2026

EVACUA TRASLADO.

S.J.L. Civil de Santiago (13°)

Patricio Pinto Hurtado, abogado, en representación de Compañía General de Electricidad S.A., en autos caratulados "Altamirano con Compañía General", Rol C-3208-2026, a US. respetuosamente digo:

Que, estando dentro de la oportunidad legal, vengo en evacuar el traslado conferido a esta parte, oponiéndonos al incidente de sustitución del procedimiento deducido por la contraria, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que paso a señalar:

I. ANTECEDENTES.

La contraria solicita que el presente juicio ordinario continúe tramitándose conforme a las reglas del procedimiento sumario, invocando para ello el artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. Dicha solicitud debe ser rechazada por cuanto: (i) no se configura ninguna de las causales legales que habilitarían la sustitución; (ii) el fundamento normativo invocado es inaplicable al caso de autos; y (iii) la sustitución solicitada causaría un perjuicio real y concreto a esta parte, al privarla de garantías procesales esenciales propias del juicio ordinario de mayor cuantía.

II. EL FUNDAMENTO NORMATIVO INVOCADO ES INAPLICABLE AL CASO DE AUTOS.

La parte demandante invoca como fundamento legal para la sustitución el artículo 680 N°10 del Código de Procedimiento Civil, que dispone la aplicación del procedimiento sumario a: *"los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal y siempre que exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada."*

Esta norma es manifiestamente inaplicable al caso de autos, por una razón elemental y determinante: no existe sentencia penal condenatoria ejecutoriada.

La sentencia que la contraria invoca como fundamento de su acción —y de esta solicitud de sustitución— es la pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel con fecha 27 de junio de 2025, en causa Rol N°41-2024, que corresponde a un procedimiento tramitado ante el Juzgado de Policía Local de Padre Hurtado, Rol N°187-395-PC, en el marco de la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

Ese procedimiento es de naturaleza infraccional y civil, radicalmente distinto a un proceso penal. La condena dictada en él es una sanción infraccional y una indemnización civil, no una sentencia penal condenatoria en los términos del artículo 59 del Código Procesal Penal. Entre ambas existe una diferencia de naturaleza jurídica que no admite asimilación:

1. El procedimiento penal se rige por el Código Procesal Penal, que en su artículo 59 contempla el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible. El procedimiento de Policía Local se rige por la Ley N°18.287 y la Ley N°19.496, en un régimen de infracción administrativa y responsabilidad civil del consumidor.
2. La sentencia penal condenatoria recae sobre la comisión de un delito o cuasidelito penal, tipificado en el Código Penal o en leyes especiales. La sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel recayó sobre una infracción a los artículos 3° letras d) y e) y 23 de la Ley N°19.496, que es una infracción de carácter administrativo-infraccional.
3. En los presentes autos no se ha iniciado, ni existe ni se ha invocado proceso penal alguno, ni existe imputado, ni acusado, ni menos sentencia condenatoria de esa naturaleza.

En consecuencia, la única causal del artículo 680 que la contraria podría invocar para sustentar la sustitución —el numeral 10°— no concurre en la especie por ausencia de su presupuesto básico e indispensable: la existencia de sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Al fallar este fundamento, la solicitud de sustitución queda sin sustento normativo.

III. TAMPOCO CONCORRE LA CAUSAL GENERAL DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 680.

A mayor abundamiento, tampoco concurre la causal general del inciso primero del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza el procedimiento sumario cuando la acción deducida requiera, por su naturaleza, tramitación rápida para que sea eficaz.

La presente causa no reúne esa característica. Se trata de una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, en la que se reclaman \$260.000.000 a título de daño moral, por cuatro demandantes, sobre la base de una alegación de daño por repercusión que esta parte controvierte íntegramente. Este tipo de acción:

1. Requiere un período de prueba amplio, que permita rendir prueba documental, testimonial y pericial – especialmente pericial psicológica – para acreditar o desvirtuar la existencia, entidad y nexo causal del daño moral reclamado por cada uno de los actores.
2. Involucra cuestiones jurídicas complejas, como la procedencia y requisitos del daño por repercusión, la extensión de la cosa juzgada entre partes distintas, y la determinación individual del pretium doloris de cuatro personas con situaciones diversas.
3. No presenta urgencia alguna que justifique una tramitación abreviada. El daño moral, si existió, ya se produjo hace más de tres años. La eficacia de la acción no depende de la rapidez del procedimiento sino de la solidez de la prueba.

En consecuencia, la naturaleza de la acción deducida es precisamente la opuesta a lo que el legislador tuvo en vista al consagrar el procedimiento sumario: no requiere tramitación rápida para ser eficaz, sino un debate amplio y una prueba completa.

IV. LA ECONOMÍA PROCESAL NO CONSTITUYE CAUSAL DE SUSTITUCIÓN.

El verdadero fundamento de la solicitud de la contraria no es jurídico sino estratégico: sostiene que, habiendo existido un proceso previo, la tramitación sumaria sería suficiente para

resolver el presente juicio con mayor rapidez. Ello no es una causal de sustitución.

El artículo 681 del Código de Procedimiento Civil exige, para sustituir el procedimiento ordinario por el sumario, que aparezca la necesidad de aplicarlo. Esta necesidad debe ser objetiva y derivar de la naturaleza del asunto o de sus circunstancias propias, no de la conveniencia procesal de una de las partes. La doctrina ha sido clara en señalar que la sustitución no puede fundarse en razones de mera economía o celeridad abstractas, sino en una necesidad concreta vinculada a la naturaleza de la acción o a la urgencia de la tutela requerida.

La contraria reconoce en su propio escrito que la sustitución se solicita porque "habilitaría a dar por finalizada esta etapa del procedimiento". En otras palabras, busca saltar la etapa de dúplica y acortar el debate para pasar directamente a la conciliación y prueba. Ese propósito no constituye la necesidad objetiva que la ley exige para sustituir el procedimiento.

V. LA SUSTITUCIÓN CAUSA PERJUICIO REAL A ESTA PARTE.

La sustitución al procedimiento sumario no es inocua para CGE. Le causa un perjuicio procesal concreto, toda vez que se suprimiría la dúplica. En efecto, en el procedimiento sumario no existe el trámite de dúplica y esta parte tiene el derecho de evacuar dicho trámite, en el que puede responder a los argumentos jurídicos desarrollados por la contraria en su réplica — presentada como segundo otrosí del mismo escrito de sustitución — especialmente sus planteamientos sobre la cosa juzgada material, la procedencia del daño moral y la exposición imprudente. Privar a esta parte de ese derecho, cuando la réplica

ya fue presentada, constituye una vulneración del principio de bilateralidad de la audiencia.

Además, un término probatorio abreviado, propio del procedimiento sumario, podría dificultar la rendición oportuna de esa prueba compleja en un tema que por su naturaleza debe tramitarse en un proceso de lato conocimiento.

En consecuencia, la sustitución solicitada beneficia exclusivamente a la contraria al abreviar artificialmente un debate que, por la complejidad del asunto, requiere el procedimiento ordinario de mayor cuantía en que ya se encuentra radicado.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 680, 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

A US. PIDO: Tener por evacuado el traslado del incidente de sustitución del procedimiento en los términos expuestos, y en definitiva rechazarlo en todas sus partes, declarando que el presente juicio continuará tramitándose conforme a las reglas del procedimiento ordinario de mayor cuantía, con expresa condena en costas.